

PROCEDIMIENTO	: Reclamación.
MATERIA	: Reclamación del art. 17 N° 3 Ley N° 20.600.
RECLAMANTE	: Agrícola Tarapacá S.A.
RUT	: 85.120.400-8.
REPRESENTANTE	: Fernando Campino Ariztía
RUT	: 16.660.930-5
PATROCINANTE	: Andrés Sáez Astaburuaga
RUT	: 15.381.519-4
RECLAMADO	: Superintendencia del Medio Ambiente.
REPRESENTANTE	: Marie Claude Plumer Bodin.
RUT	: 10.621.918-4.

En lo principal: interpone reclamación judicial; **en el primer otrosí:** acompaña documentos; **en el segundo otrosí:** personería; **en el tercer otrosí:** patrocinio y poder; y **en el cuarto otrosí:** forma de notificación.

ILUSTRE PRIMER TRIBUNAL AMBIENTAL DE ANTOFAGASTA

Fernando Campino Ariztía, abogado, cédula de identidad número 16.660.930-5, en representación, según se acreditará, de **Agrícola Tarapacá S.A.** ("**Empresa**" o "**ATSA**"), ambos domiciliados para estos efectos en Av. Avenida Santa María N°2.680, Arica, Región de Arica y Parinacota, a S.S. Ilustre respetuosamente digo:

Que, dentro del plazo legal, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, cuyo texto fue fijado por el artículo segundo de la Ley N°20.417 ("**LOSMA**") y del artículo 17, N° 3, de la Ley N°20.600, que crea los Tribunales Ambientales ("**LTA**"), vengo en interponer reclamación judicial en contra de la Resolución Exenta N°7/Rol D-038-2023, de fecha 30 de enero de 2026 ("**Resolución Recurrida**"), de la Superintendencia del Medio Ambiente ("**SMA**"), notificada por correo electrónico el mismo día, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición y se denegó el recurso jerárquico interpuesto por mi representada en contra de la Resolución Exenta N°5/Rol D-038-2023, de 14 de junio de 2024 ("**Resolución Rechaza PDC**" o "**Rechazo de PDC**"), que rechazó el programa de cumplimiento ("**PDC**") refundido presentado por ATSA en el

procedimiento sancionatorio Rol D-038-2023, con el objeto de que se declare su ilegalidad y se deje sin efecto, ordenando a la SMA acoger el recurso de reposición interpuesto y con ello aprobar el PDC refundido o, en su defecto, formular una nueva ronda de observaciones, todo lo anterior con expresa condena en costas de la reclamada.

Para los efectos de la adecuada lectura y revisión del presente escrito, la estructura del mismo será la siguiente:

- (i) Síntesis de la reclamación;
- (ii) Admisibilidad de la reclamación;
- (iii) Antecedentes generales;
- (iv) Fundamentos del reclamo;
 - a. Decaimiento del procedimiento administrativo sancionador o imposibilidad material de continuar con este;
 - b. El PDC de mi representada cumple con los requisitos de integridad, eficacia y verificabilidad contenidos en el artículo 9º del RPDC;
 - c. La SMA exige considerar efectos que van más allá de la infracción;
 - d. La SMA yerra al levantar errores en los análisis de efectos; y
 - e. Infracción al principio de contradictoriedad e igualdad ante la ley;
- (v) Conclusiones.

I. SÍNTESIS DE LA RECLAMACIÓN

1. El presente reclamo cuestiona la decisión de la SMA de rechazar el PDC de mi representada, lo cual quedó confirmado en la Resolución Reclamada.
2. Como se podrá ver, ese rechazo se estructura esencialmente sobre la base de que no se habrían identificado bien **los efectos de la infracción** y que, por lo tanto, los análisis de los mismos son insuficientes, haciendo además la autoridad reparos técnicos en relación a las conclusiones arribadas por esta parte en dicha materia.
3. Como se verá, eso no es efectivo. Este es un caso de elusión, donde se comprometió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ("**SEIA**") vía Estudio de Impacto Ambiental ("**EIA**"); se comprometió un ajuste operacional importante con despoblamiento y cierre de pabellones; y, además, una serie de

acciones operacionales para enfrentar todos los efectos antes de poder contar con la Resolución de Calificación Ambiental ("**RCA**") respectiva.

4. Sin embargo, la decisión de la SMA pasa por alto la solución esencial planteada en el PDC para este caso. No analizó la respuesta ambiental que se está entregando al problema, y solo se centró en cuestionar de forma equivocada los análisis de efectos, toda vez que: (i) exige analizar los efectos de "todo el proyecto" y no solo de la infracción (considerando que el cargo de elusión solo se refiere a ciertas ampliaciones, y no a todas las obras de mi representada, donde hay instalaciones con RCA y otras previas al SEIA); y, (ii) exige que los análisis de efectos reproduzcan una evaluación ambiental en materia de olores, obviando que dicho análisis será parte de dicho proceso de evaluación, siendo en esta sede solo necesario descartar o confirmar efectos de la infracción de elusión, y no hacer un análisis de impacto ni un levantamiento de línea de base. Tal como podrá notar S.S. Ilustre, la SMA además de tardar años en resolver, intentó de forma impropia reemplazar la labor del Servicio de Evaluación Ambiental ("**SEA**") en sede de PDC.

II. COMPETENCIA DE S.S. ILUSTRE, PLAZO Y LEGITIMACIÓN ACTIVA DE ESTE RECLAMANTE

5. De acuerdo a lo prescrito por el artículo 17 N°3 de la LTA, los Tribunales Ambientales cuentan con la competencia para "*[c]onocer de las reclamaciones en contra de las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Será competente para conocer de estas reclamaciones el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya originado la infracción*".

6. De acuerdo a lo anterior, S.S. Ilustre es plenamente competente para conocer de la presente reclamación, en virtud del artículo 5 de la LTA, la cual establece la competencia territorial del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta sobre las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo. En efecto, las supuestas infracciones constatadas en el procedimiento sancionatorio que generaron la formulación de cargos y el procedimiento D-038-2023 fueron originadas en el área donde se ubican los planteles avícolas de mi representada en el Valle de Lluta, de la comuna de Arica.

7. A mayor abundamiento, la presente reclamación es presentada en contra de la resolución de la SMA que confirmó el rechazo del PDC presentado por ATSA en

el marco del mencionado procedimiento administrativo sancionatorio. Dicho rechazo de la SMA constituye un **acto trámite cualificado** susceptible de impugnación judicial, como lo ha confirmado la jurisprudencia de los Tribunales Ambientales¹.

8. En relación al plazo de interposición de la reclamación, el artículo 56 de la LOSMA señala que “[l]os afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, podrán reclamar de las mismas, dentro del plazo de quince días hábiles contado desde la notificación, ante el Tribunal Ambiental”. De conformidad a lo anterior, la presente acción se encuentra interpuesta dentro de plazo.

9. Finalmente, en relación a la legitimación activa, el artículo 18 N°3, de la LTA dispone que podrán reclamar “las personas naturales o jurídicas directamente afectadas por la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente”. Respecto a ello, no hay duda de que ATSA se encuentra directamente afectada por las Resoluciones Reclamadas, dado que mi representada se encuentra sujeta al procedimiento sancionatorio D-038-2023, tramitado por la SMA, en el cual fue presentado un PDC, siendo éste ilegalmente rechazado por la SMA, y respecto de la cual se presentó el recurso de reposición, viéndose ATSA en la obligación de presentar descargos y continuar con el procedimiento sancionatorio seguido en su contra, sin una justificación racional ni fundada en la legislación aplicable, como se acreditará a continuación.

III. ANTECEDENTES GENERALES

A. SOBRE LA UNIDAD FISCALIZABLE

10. Con la finalidad de desarrollar distintos negocios del rubro de la agroindustria en la región de Arica y Parinacota, ATSA ha contado con distintas instalaciones dentro del Valle de Lluta desde antes de la entrada en vigencia del SEIA, es decir, con anterioridad al 3 de abril de 1997². Con posterioridad a dicha

¹ A modo ejemplar puede consultar la sentencia dictada por el Ilte. Primer Tribunal Ambiental en la causa Rol R-17-2019 y por el Ilte. Segundo Tribunal Ambiental Roles R-82-2015 y R-132-2016.

² Fecha en que entró en vigencia el D.S N° 30, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, correspondiente al primer Reglamento del SEIA, conforme al artículo primero transitorio de la Ley 19.300.

fecha, la Empresa construyó determinadas instalaciones adicionales en el sector, correspondiendo las últimas a aquellas construidas durante el año 2007.

11. Dentro del Valle de Lluta y sus alrededores, existen distintas instalaciones de titularidad de ATSA, las cuales se diferencian de acuerdo al tipo de ave que almacenan y a sus funciones, de la siguiente manera:

- a. Galpones de gallinas ponedoras y Planta de Calibre, que producen huevos comerciales;
- b. Galpones de gallinas reproductoras, que producen huevos fértiles que se incuban en Planta de incubar.
- c. Galpones de broilers, que son pollos destinados a engorda para producción de carne.

12. Estos grupos de instalaciones conforman tres grandes unidades productivas, a saber: (i) gallinas ponedoras, (ii) gallinas reproductoras; y, (iii) broilers. Las instalaciones de ATSA en el Valle de Lluta **se emplazan en suelo rural**, conforme al Plan Regulador Comunal vigente de la comuna de Arica.

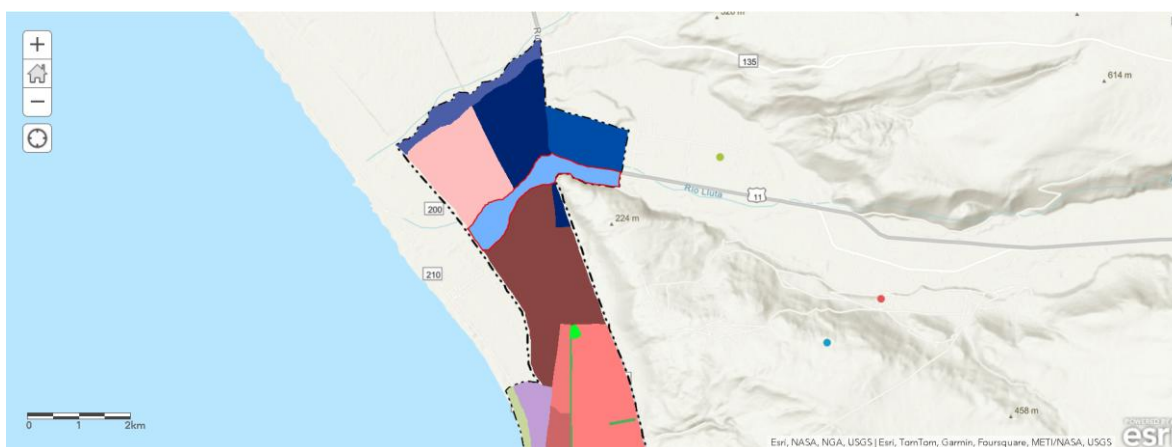


Ilustración 1: Relación de las instalaciones de ATSA – puntos verde, rojo y azul – con el Plan Regulador Comunal vigente de Arica (elaboración propia). Fuente: Herramientas Geominvu.

13. Cabe hacer presente que en esa época – año 2007 – los umbrales de ingreso al SEIA para las *agroindustrias* eran distintos a los prescritos en el actual Reglamento del SEIA, contenido este último en el D.S. N.º40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del SEIA (“**DS 40/2012**” o “**RSEIA**”). Así, el antiguo reglamento del SEIA vigente desde el año 2002 al año 2013, se indicaba lo siguiente:

“1) Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales. Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de: [...]

1.4. Planteles y establos de crianza, engorda, postura y/o reproducción de animales avícolas con capacidad para alojar diariamente una cantidad igual o superior a cien mil (100.000) pollos o veinte mil (20.000) pavos; o una cantidad equivalente en peso vivo igual o superior a ciento cincuenta toneladas (150 t) de otras aves.”

14. El actual literal 1.4 exige el ingreso de: *“1.4. Planteles y establos de crianza, engorda, postura y/o reproducción de animales avícolas con capacidad para alojar diariamente una cantidad igual o superior a: 1.4.1. Ochenta y cinco mil (85.000) pollos; 1.4.2. Sesenta mil (60.000) gallinas; 1.4.3. Dieciséis mil quinientos (16.500) pavos; o 1.4.4. Una cantidad equivalente en peso vivo igual o superior a ciento cincuenta toneladas (150 t) de otras aves”.*

15. Cabe hacer presente que la actividad desarrollada en la unidad fiscalizable tiene un impacto socioeconómico importante en la Región de Arica y Parinacota y en su población, así como en todo el norte de Chile. En particular, la actividad realizada en la unidad fiscalizable; (i) forma parte esencial de un proceso productivo en el que aproximadamente 900 familias de la Región de Arica y Parinacota encuentran su principal sustento económico, considerando empleos directos y otros; (ii) corresponde a una actividad instalada desde 1977 en el valle del Lluta, hasta entonces un desierto casi despoblado y que con grandes dificultades es a la fecha el único productor avícola formal que subsiste en el norte de Chile, inmersa en una industria que produce la principal proteína base de la alimentación del grueso de la población del norte; y, (iii) debido a la crisis industrial de Arica, constituye uno de los mayores empleadores privados de la región.

B. SOBRE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

16. El procedimiento administrativo sancionador de la SMA en contra de ATSA se inició con la dictación de la formulación de cargos contenida en la Res. Ex N°1/Rol D-038-2023 (**“Formulación de Cargos”**), con fecha 13 de marzo del año 2023, notificada a mi representada ese día. En dicha resolución, la SMA imputó a ATSA el siguiente cargo de elusión:

“Construcción y operación de un proyecto consistente en planteles y establos de crianza, engorda, postura y reproducción de animales avícolas de dimensiones industriales, con una capacidad para alojar diariamente una cantidad superior a ochenta y cinco mil (85.000) pollos y sesenta mil (60.000) gallinas, sin contar con la respectiva Resolución de Calificación Ambiental, en circunstancias que constituye un cambio de consideración del proyecto original de Agrícola Tarapacá S.A.”.

17. Del tenor literal de la Formulación de Cargos, se aprecia que la infracción imputada por la SMA a ATSA dice relación con las instalaciones ubicadas en el Valle de Lluta que, en opinión de la SMA, se encuentran en elusión del SEIA.

18. Así, en el considerando 41 de la Formulación de Cargos se indica:

*“41. Teniendo en cuenta las capacidades de alojamiento diario avícola definidas en el considerando 38 y 39 de la presente resolución, se advierte que con posterioridad al año 1997, el titular introdujo modificaciones en las unidades productivas emplazadas en el Valle de Lluta y pampas aledañas, particularmente en relación con la construcción y puesta en operación de nuevas instalaciones, que constituyen un cambio de consideración. Lo anterior, dado que la sumatoria de dichas modificaciones permite configurar la causal establecida en el artículo 10, literal l) de la Ley 19.300 y artículo 3, literal l.4.1.) y l.4.2.) del RSEIA, **al verificarse que las instalaciones implementadas con posterioridad a la entrada en vigencia del SEIA y que no se encuentran evaluadas ambientalmente, conllevan una capacidad de alojamiento diario que supera, con creces, el umbral definido en el artículo 3, literal l.4.1) y l.4.2) del RSEIA.** Estas modificaciones posteriores al SEIA dan cuenta de una capacidad de 145.000 aves/día, respecto de las unidades productivas ponedoras y reproductoras, y 651.450 pollos/día de la unidad productiva broiler, cifras que ascienden a 237.000 aves/día y a 1.242.360 pollos/día, respectivamente, considerando las optimizaciones y nuevas obras a implementar, pretendidas por Agrícola Tarapacá a través del Proyecto Ponedoras, Proyecto Reproductoras y Proyecto Broiler.” (énfasis agregado).*

19. Es importante hacer presente que el cargo de elusión **alcanza únicamente a una parte determinada de las instalaciones, ya que existen: (i) instalaciones previas al SEIA; (ii) otras instalaciones con sus respectivas RCA; y, (iii) otras que son parte del cargo.** De esta forma, como se puede anticipar desde ya, los cargos

desde ya incurrir en una generalización que yerra en cuestiones fácticas fundamentales, mellando finalmente las posibilidades de defensa, por cuanto no distinguen en forma alguna entre las distintas instalaciones aludidas. Por lo demás, **las instalaciones referidas al cargo de elusión son la minoría**, según se indicará más adelante.

20. El hecho infraccional anotado fue calificado por la autoridad como gravísimo, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, N°1, literal f) de la LOSMA, en atención a que, a su juicio y de manera bastante infundada, se constata la concurrencia de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, de bases generales del medio ambiente ("**Ley 19.300**" o "**LBGMA**"). A mayor abundamiento, la SMA indica en la Formulación de Cargos que:

"En este sentido, existen antecedentes que dan cuenta de la generación de efectos de olores y presencia de vectores sanitarios, generando impactos significativos en el medio humano que habita el área de influencia de los tres proyectos, principalmente atendidas las denuncias ciudadanas y los motivos por los cuales el SEA puso término anticipado a las evaluaciones ambientales señaladas, además de los fundamentos indicados en la Res. Ex. 310/2023, que decretó medidas provisionales preprocedimentales." (considerando 46°).

21. Sobre el particular S.S. Ilustre, simplemente valga la pena destacar desde ya la absoluta falta de desarrollo por parte de la SMA de los supuestos efectos negativos derivados de la infracción atribuidos en su formulación de cargos. Todo ello confirma que la única razón de rechazo del PDC –según se verá a continuación– no contaba siquiera con un indicio de cómo y en qué medida abordar los efectos negativos.

22. Luego, el 03 de abril de 2023, ATSA presentó un PDC.

23. Más adelante, mediante la Resolución Exenta N°3/ROL D-038-2023, de fecha 30 de junio de 2023 ("**RE 3/2023**"), la SMA formuló las siguientes observaciones al PDC presentado por mi representada:

a. Observaciones generales:

- i. Reformular el medio de verificación propuesto en el reporte final.

- ii. Actualizar el estado de las acciones que hayan sufrido modificaciones a la fecha de entrega de la nueva versión del PDC.
- iii. Incorporar una acción administrativa respecto a la reportabilidad del PDC.

b. Observaciones específicas:

- i. No corresponde aplicar el límite permisible de amoniaco en ambientes laborales en un análisis que busca determinar el impacto odorante máximo hacia receptores sensibles desde una fuente emisora.
- ii. Los planteles avícolas pueden emanar otro tipo de gases además del amoniaco, generando un olor de tipo compuesto que corresponde ser analizado en su conjunto, mediante modelación de olores.
- iii. El titular deberá corregir su análisis de descarte de efectos negativos, el cual se basa en una conversión de mg/m^3 de amoniaco a unidades odoríferas expresadas en UO/m^3 y deberá fundar el descarte de efectos negativos, teniendo en cuenta que a una concentración de $1 \text{ UO}/\text{m}^3$ el 50% de la población puede comenzar a percibir un olor.
- iv. Además, se deberá considerar otros factores además del riesgo para la salud de la población, como la alteración de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos y la alteración del valor turístico de la zona, esto último, una cuestión que **no guarda ninguna relación con lo señalado en la Formulación de Cargos**.
- v. Se observa al titular que deberá evaluar la medición en condiciones de menor ruido de fondo. En caso de no ser posible lo anterior, podrá realizar predicciones de los niveles de ruido

mediante el procedimiento técnico descrito en la norma técnica ISO 9613.

- vi. El Titular deberá aclarar si el proyecto corresponde a una fuente emisora de riles y acompañar la autorización o permiso emitido por la autoridad sanitaria de acuerdo a lo establecido en el D.S. 236, de 1926.
- vii. En cuanto a la modelación de olores, se solicitó aclarar el período de tiempo que fue analizado y adjuntar la información base del modelo. Específicamente: *“aclarar el período de tiempo (de un año) que fue analizado y adjuntar la información de base del modelo, a saber, archivos Calpuff.inp, Calpost.inp, y el archivo de entrada meteorológico. Dado el tamaño de este último archivo, deberá presentarlo a través de un enlace de descarga”* (numeral 2 literal f, página 6).
- viii. Se solicitó al Titular que complemente el análisis de incertidumbre propuesto.
- ix. Se solicitó al Titular que la modelación se realice en el peor escenario y que constituya la situación actual del proyecto.
- x. Una vez identificados de manera adecuada los efectos negativos, deberá indicarse la manera en que se procurará su eliminación y en caso de no ser posible, la contención y reducción de estos.
- xi. Se deberá complementar la sección metas considerando lo antes señalado.
- xii. Respecto a las acciones 1 a 4, se estiman que estas son insuficientes para hacer frente a los efectos negativos generados por el hecho infraccional, debido a una serie de supuestas deficiencias que se detallan.
- xiii. Respecto a las acciones 5 a 8, se estiman que estas son insuficientes para hacer frente a los efectos negativos generados

por el hecho infraccional, debido a una serie de supuestas deficiencias que se detallan.

- xiv. Respecto a la acción 9, se requiere mayor justificación respecto a los términos en que ha sido planteada, se aclare su fecha de inicio, corregir los medios de verificación, eliminar los impedimentos propuestos y corregir la acción alternativa.
- xv. Respecto a la acción 10, se solicita precisar el plazo de implementación de la medida y eliminar algunos impedimentos propuestos.
- xvi. Se solicita **incorporar medidas que apunten al ajuste de las actividades productivas, y medidas de control y abatimiento.**
- xvii. Ajustar el plan de seguimiento a lo antes mencionado.

24. La SMA otorgó un plazo de 10 días hábiles administrativos para atender las mencionadas observaciones, el cual fue luego prorrogado en 5 días adicionales. Luego, el 24 de julio de 2023, el Titular presentó mediante correo electrónico el PDC refundido y sus anexos.

25. El PDC refundido presentado por ATSA se hizo cargo de todas las observaciones, y contempla las siguientes acciones:

Tabla 1: Resumen del PDC refundido presentado el 24 de julio de 2024 (elaboración propia).

Nº	Descripción	Estado
1	Plan de manejo de guano	En ejecución desde marzo de 2023
2	Plan de gestión de mortandades	En ejecución desde marzo de 2023
3	Plan de gestión de residuos orgánicos	En ejecución desde marzo de 2023
4	Plan de monitoreo de olores	En ejecución desde marzo de 2023

N°	Descripción	Estado
5	Capacitaciones al personal y/o contratistas encargados	En ejecución desde marzo de 2023
6	Control de presencia de plagas	En ejecución desde marzo de 2023
7	Medida tecnológica para dispersión y abatimiento de olor, en los sectores 34, 40 y 50 de la unidad de Broiler	En ejecución desde junio de 2023
8	Creación de unidad de relacionamiento comunitario	En ejecución desde noviembre de 2022
9	Ajuste operacional	A contar de la aprobación del PDC (ejecutado en agosto de 2024).
10	Tramitar un EIA en el SEIA	Dentro de 38 meses desde la aprobación del PDC
11	Plan de Gestión de Olor	En ejecución desde enero de 2024
12	Reportar a la SMA el PDC	A contar de la aprobación del PDC.

26. Cabe hacer presente que desde la SMA o su Oficina de Partes no se indicó la existencia de algún problema en la revisión o descarga de los archivos anexos, los que debido a su gran tamaño —casi 7 gigabits— fueron remitidos mediante un enlace que permitía su descarga utilizando la plataforma Dropbox. Cabe hacer **la SMA no indicó que el archivo “Anexo 10 - Archivos Modelacion.zip” fue presentado**, siendo que era uno de los antecedentes esenciales para atender las observaciones técnicas realizadas.

27. Además, algunos documentos presentados por ATSA fueron cargados a SNIFA con modificaciones efectuadas luego de su ingreso. En otras palabras, no se cargaron la totalidad de los archivos originales que remitió mi representada.

28. Si bien las modificaciones consisten en subrayado de distintas partes de los archivos, lo anterior da cuenta de errores en la gestión documental que requiere el expediente administrativo, considerando que este debe dar garantías de autenticidad y fidelidad.

C. “FUNDAMENTOS” DE LA RESOLUCIÓN RECHAZA PDC

29. Con fecha 14 de junio de 2024 se dicta y notifica la Resolución Exenta N°5/ROL D-038-2023, que rechaza el PDC presentado por ATSA y se levanta la suspensión decretada.

30. Luego, se procede a analizar los criterios de aprobación de un PDC conforme al artículo 9° del D.S. N° 30, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación (“DS 30/2012” o “RPDC”), a saber, los criterios de *integridad, eficacia y verificabilidad*.

31. Adelantando el raciocinio contenido en la Resolución Rechaza PDC, en esta se reprocha **una supuesta falta de adecuada identificación y caracterización de los efectos negativos de la infracción imputada**. Lo anterior, redundante en que no es posible pronunciarse respecto a si las acciones contenidas en el PDC son suficientes –criterio de integridad– y eficaces para eliminar o reducir y contener, los efectos negativos generados por el incumplimiento –criterio de eficacia–.

32. A modo de síntesis, estos fueron los principales argumentos de la SMA en la Resolución Rechaza PDC:

- a. El Titular mantuvo en su PDC Refundido la descripción de efectos negativos efectuada en su primer PDC, sin atender las observaciones que en su oportunidad fueran formuladas por la SMA (considerandos 26° a 28°).
- b. La SMA indicó que no correspondía aplicar el límite permisible de amoníaco en ambientes laborales exigido en el D.S. N° 594/1999, y que desde los planteles avícolas puede emanar otro tipo de gases, tales como TRS (azufre total reducido) y H₂S (sulfuro de hidrógeno), generando un olor de tipo compuesto, que correspondía analizar en su conjunto mediante una correcta modelación de olores.
- c. Pese a lo anterior, el informe técnico presentado en el PDC refundido insiste en el análisis que fue presentado en el primer PDC, no teniendo en consideración que “*la empresa debía identificar la magnitud y alcance de dichos efectos negativos, tomando como base lo establecido por la*

formulación de cargos. Sin embargo, la empresa se limitó a controvertir la generación de efectos, descartando su concurrencia, en contravención a lo observado por esta SMA.” (considerando 31.5).

- d. Considerando lo anterior, el Titular no incorporó la observación respecto a la evaluación de los olores, *“manteniendo un análisis técnicamente deficiente para descartar los efectos negativos sobre la salud de la población [...] En circunstancias que, a través del PDC debían determinarse los efectos negativos producidos por las emisiones odorantes del plantel avícola hacia los receptores sensibles, comprendidas como una mezcla compleja de gases” (considerando 31.9).*
- e. El informe de efectos no incorporó la observación de evaluar los efectos en función de la percepción de olores en la población con un límite de percepción de 1 UO/m³. *“Así, contrario a la observación de esta SMA, para determinar los efectos negativos sobre la población cercana, la empresa definió un umbral de 8 UO/m³ para el percentil 98, según la normativa de Países Bajos” (considerando 32.1). “Sin embargo, el análisis de efectos negativos en el marco del PDC, debe corresponder a una determinación independiente, que determine los efectos que pudieron o podrían ocurrir producto de la infracción, identificando los riesgos asociados al hecho infraccional. De modo que, el análisis presentado por el titular se estima insuficiente para determinar los efectos negativos sobre los receptores sensibles en el marco del PDC, debido a que el valor de 1 UO/m³ constituye el umbral de detección de olores, correspondiente a la concentración teórica mínima para generar un estímulo que pueda ser detectado en un porcentaje específico de la población” (considerando 32.4).*
- f. Se indica que de los datos del Censo del año 2017, se puede estimar que dentro del área total habitan a lo menos 836 personas. En el mismo sentido, *“según los resultados expuestos en la Tabla N° 49 del ‘Informe de impacto odorante – Efectos Sinérgicos 2022’, existen al menos 20 receptores cuya concentración de inmisión de olores está por sobre el valor de 1 UOe/m³, y que, por ende, detectarían los olores molestos producidos por el plantel avícola [...] No obstante, a pesar de lo observado por esta SMA, el titular no reconoce ni analiza los efectos negativos producidos sobre estos receptores sensibles.” (considerando 32.6).*

- g. *“Así, siendo evidente que dicha zona posee un uso residencial y habitacional – sin existir antecedentes que acrediten lo contrario –, la empresa debía analizar la emisión de olores considerando la generación de efectos negativos, al superar el umbral de detección de olores de 1 OUE/m³ en cada receptor.”* (considerando 32.7).
- h. *“Por otra parte, por medio de la Res. Ex. N° 3/Rol D-038-2023, se solicitó al titular adjuntar la **información de base del modelo** presentado en su Informe de Efectos. Además, se indicó que **debía enfatizar el análisis en el peor escenario, y que constituyera la situación actual del proyecto, al margen de lo que será sometido a evaluación ambiental.**”* (considerando 33).
- i. El Titular presentó ante la SMA el “Informe de Impacto odorante – Efectos Sinérgicos 2022” con dos escenarios —con y sin proyecto—, mas *“en ambos escenarios, el Informe de Efectos presentado **no refleja el escenario de la infracción, en los términos imputados por la formulación de cargos, sino que la situación de proyectos hipotéticos**”* (considerando 33.3).
- j. Se reprocha la falta de análisis de otras fuentes de olor identificadas por la SMA *“que forman parte del proceso productivo del proyecto, como la emisión de olores producida directamente por el transporte de guano y aves muertas hacia la Planta Estabilizadora, ni tampoco la emisión de olores producida por la misma Planta Estabilizadora de propiedad de la empresa”* (considerando 33.5).
- k. *“Así entonces, el titular ejecutó las modelaciones que fundan el Informe de Efectos del PDC Refundido, en el supuesto del proyecto presentado ante el SEA para su evaluación ambiental, y, además, presentó información incompleta, al no considerar en su análisis todas las fuentes de emisión de olores del proyecto. Por tanto, **no incorporó la observación de enfatizar el análisis en el peor escenario de operación, que representara la situación actual de la infracción**”* (considerando 33.7).
- l. *“Por tanto, la empresa **no consideró las observaciones realizadas por esta SMA en la Res. Ex. N° 3/Rol D-038-2023, que le instaba a adjuntar la información de base del modelo, y a enfatizar el análisis de efectos***

negativos considerando la situación actual de la infracción, en el peor escenario posible y al margen de lo que fuese sometido a evaluación ambiental.” (considerando 33.9).

- m. Respecto a las emisiones de ruido, *“se evidencia que las mediciones acompañadas, nuevamente corresponden a las mediciones de marzo de 2022 presentadas en el PDC N° 1, sin explicitarse por qué no se realizaron nuevas mediciones en condiciones de menor ruido de fondo. Luego, se evidencia que el informe que funda el análisis ‘Informe de Evaluación de Ruido según D.S. N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente Monitoreo Ampliación Plantel Pollos Broiler Lluta’ se refiere solo a la Unidad productiva Broiler, sin considerar las otras dos unidades productivas ‘Ponedoras’ y ‘Reproductoras’. De modo que, el Informe de Efectos respecto de la emisión de ruidos, no permite verificar el estado actual de infracción, y tampoco los efectos negativos producidos por esta, en los términos imputados por la Res. Ex. N° 1/Rol D-038-2023” (considerando 41).*
- n. Además, se observa por la SMA que tampoco se realizaron predicciones de los niveles de ruido mediante el procedimiento técnico descrito en la norma técnica ISO 9613, con relación al artículo 19 del D.S. N° 38/2011.
- o. Respecto al descarte de efectos negativos en la población por efectos del ruido, se afirma que *“dichas conclusiones carecen de la suficiente fundamentación técnica para explicar cómo se asocia la emisión de ruidos netamente al ruido de fondo, descartando el ruido producido por el plantel avícola” (considerando 44).*
- p. *“Por ende, al no existir el suficiente correlato técnico, no se cuenta con los antecedentes suficientes para determinar que la implementación de medidas de dispersión y abatimiento de olores en los sectores 34, 40 y 50 serán medidas suficientes para abordar los efectos negativos producidos a los receptores afectados. Asimismo, tampoco existen antecedentes que permitan sostener que el ajuste operacional propuesto en la acción N° 9 sea eficaz para hacerse cargo de estos.” (considerando 56).*

- q. Cabe hacer presente que la SMA no se pronuncia respecto a si lo obrado por ATSA respecto a las acciones 1 a 8 se ajusta o no a lo observado en su oportunidad por dicha Autoridad.

33. A continuación, se sistematizan los motivos de rechazo del PDC refundido en la
34. Tabla 2, para efectos de facilitar su comprensión.

Tabla 2: Fundamentos de la Resolución Rechaza PDC (elaboración propia).

Efecto negativo	Nº	Observación	Considerando
Emisión de olores	1	La empresa debía identificar la magnitud y alcance de los efectos negativos, en base a lo señalado en la formulación de cargos.	31.5
	2	No se analizaron la totalidad de los gases que pueden emanar de los planteles avícolas, tales como TRS (azufre total reducido) y H ₂ S (sulfuro de hidrógeno), que genera un olor compuesto.	31.8
	3	Se insiste en utilizar como limite permisible de amoníaco el señalado en el D.S. N° 594/1999, el cual tiene una finalidad distinta al que se busca evaluar en el PDC.	31.9
	4	Se debían considerar los potenciales receptores cercanos, para lo que se debía tener en cuenta que una concentración de olor de 1 UO/m ³ puede ser percibida por el 50% de la población. Lo anterior, siendo evidente que dicha zona posee un uso residencial y habitacional.	32-32.7
	5	En el Informe de Efectos no se refleja el escenario de la infracción, en los términos imputados por la formulación de cargos, sino que la situación de proyectos hipotéticos.	33.3
	6	No se analizan otras fuentes de olor identificadas por la SMA, como el transporte de guano y aves muertas a la Planta Estabilizadora y las emisiones de la misma Planta Estabilizadora.	33.5
	7	No se adjuntaron los certificados de laboratorio para los resultados de muestreo de olores, por ende,	33.8

Efecto negativo	Nº	Observación	Considerando
		no se adjuntó la información de base del modelo presentado en su Informe de Efectos.	
Emisión de ruidos	8	No se justifica por qué no se realizaron nuevas mediciones en condiciones de menor ruido de fondo, considerando adicionalmente que solo se refiere a la Unidad productiva Broiler, sin considerar las unidades Ponedoras y Reproductoras.	41
	9	No se realizaron predicciones de los niveles de ruido mediante el procedimiento técnico descrito en la norma técnica ISO 9613, por lo que no se ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 19 del DS N°38/2011.	42
Medidas intermedias	10	Dada la deficiente descripción de efectos, no es posible determinar su eficacia para eliminar o contener y reducir los efectos sobre la salud humana y las molestias producidas por las emisiones odorantes hacia los receptores cercanos.	55

D. “FUNDAMENTOS” DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

35. Al respecto, la Resolución Recurrída rechazó la reposición presentada por esta parte en contra del rechazo del PDC. Aquella no avanzó mayormente en los argumentos que la SMA ya había dado en el referido rechazo.

36. Los argumentos de la SMA para rechazar el recurso de reposición se indican en la siguiente tabla:

Tabla 3: Fundamentos de la Resolución Recurrída (elaboración propia).

Argumento de rechazo de recurso de reposición	Explicación
Análisis de efectos Indica que la determinación de efectos negativos de la infracción	Sobre uso de umbral de referencia con un valor de 8,3 UOe/m3 <i>“se evidenció que la empresa reconoció como efecto negativo la potencial afectación de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, aunque únicamente respecto del receptor R 17, debido a que sería el único receptor que estaría por sobre el umbral de referencia utilizado,</i>

Argumento de rechazo de recurso de reposición	Explicación
es insuficiente (criterio de integridad y eficacia)	con un valor de 8,3 UOe/m³ (...) No obstante, con base en los informes de Efectos presentados en el Anexo de Efectos del PDC Refundido, existirían, al menos 20 receptores cuya concentración de inmisión de olores está por sobre el valor de 1 UOe/m³ en un escenario “con proyecto”, y que, por ende, detectarían los olores producidos por el plantel avícola, entre ellos, escuelas, salas cunas, viviendas, capillas e iglesias. Asimismo, en la misma tabla N° 49, se vislumbra, al menos, 4 receptores cuya concentración de inmisión de olores está por sobre el valor de 3 UOe/m³, lo cual tampoco fue abordado por la descripción de efectos negativos presentada en el PDC Refundido. No obstante, a pesar de lo observado por esta SMA, el titular no reconoció ni tampoco analizó los efectos negativos producidos sobre estos receptores sensibles (...). (...) Por otra parte, si consideramos la tabla N° 44 del “Informe de Impacto odorante – Efectos Sinérgicos 2022” en un escenario “sin proyecto” existirían, al menos 11 receptores cuya concentración de inmisión de olores está por sobre el valor de 1 UOe/m³, y que, por ende, detectarían los olores producidos por el plantel avícola, entre ellos, escuelas, salas cunas, viviendas, capillas e iglesias. Asimismo, en la misma tabla N° 44, se vislumbra, al menos, 4 receptores cuya concentración de inmisión de olores está por sobre el valor de 3 UOe/m³, lo cual tampoco fue abordado por la descripción de efectos negativos presentada en el PDC Refundido” (considerandos 26.7, 26.7, 27.8).
	Se cuestiona el uso del D.S. N°594/1999 “para esta SMA no es suficiente analizar los efectos producidos sobre la salud de las personas conforme al análisis de olor basado en el componente amoniacal (“Informe técnico medición de amoníaco en el aire - Anexo Efectos N° 1), según los parámetros establecidos en el D.S. N° 594/1999, ello, por cuanto dicho cuerpo normativo regula condiciones de higiene y seguridad en ambientes laborales, cuyos supuestos y estándares no son extrapolables de manera directa ni automática al ámbito ambiental ni sanitario respecto de la población circundante (...). En efecto, los ambientes de trabajo y los trabajadores se encuentran sujetos a condiciones de control y resguardo específicas, tales como el uso de elementos de protección personal, sistemas de monitoreo continuo, alarmas, protocolos de emergencia y evacuación, entre otros, los cuales

Argumento de rechazo de recurso de reposición	Explicación
	<i>no concurren necesariamente en los entornos que se analizan en esta sede. En consecuencia, extender los resultados obtenidos bajo una normativa de carácter laboral al contexto ambiental y de salud de la población general, carece de fundamento técnico suficiente y no permite descartar adecuadamente la existencia de efectos adversos sobre la salud de la población” (considerandos 26.12 y 26.13).</i>
Sobre efectos no atribuibles a la infracción, y la necesidad de la SMA de que se extienda el análisis más allá del cargo imputado	<i>“La infracción imputada consiste en la elusión al SEIA de todas las instalaciones indicadas en el Anexo N° 1, Tabla N° 1 de la Res. Ex. N° 1/Rol D-0382023 como nuevas obras e implementadas posteriormente a 1997, consideradas en su real magnitud y funcionamiento, las cuales han generado eventuales impactos y efectos negativos ambientales que no fueron evaluados previamente. En este contexto, la elusión de todos los planteles singularizados no puede considerarse como un hecho aislado, sino que debe considerarse como una operación en condiciones distintas y de mayor intensidad que aquellas consideradas en evaluaciones ambientales anteriores y en las instalaciones previas a 1997 (...).”</i> <i>Contrariamente a lo sostenido por el titular, la exigencia de identificar y caracterizar emisiones asociadas al transporte de guano, aves muertas y su tratamiento en instalaciones vinculadas no implica imputar infracciones ajenas ni desconocer evaluaciones ambientales vigentes, sino identificar que la elusión ha generado un aumento considerable en las cantidades de guano producidas, lo que a su vez, razonablemente incrementa los flujos de transporte y las emisiones de olor asociadas, efectos que no fueron considerados ni evaluados bajo el escenario real de operación constatado en la formulación de cargos</i> <i>(...) En consecuencia, aun cuando determinadas instalaciones cuenten con RCA vigentes, ello no excluye la obligación del titular de determinar y caracterizar los efectos ambientales que se generan como consecuencia de la elusión, particularmente cuando dicha elusión permite una mayor carga orgánica, mayores volúmenes de guano y un aumento en la frecuencia del transporte asociado”. (Considerandos 35.1, 35.2, 35.3)</i>
Sobre la falta de motivación	Modelación con TRS y H₂S

Argumento de rechazo de recurso de reposición	Explicación
	La SMA cuestionó en el rechazo del PDC que no se analizaron la totalidad de los gases que pueden emanar de los planteles avícolas, tales como TRS (azufre total reducido) y H₂S (sulfuro de hidrógeno), que genera un olor compuesto. Al respecto en la reposición se alegó que la SMA nunca exigió evaluar compuestos determinados, sino analizar el “olor compuesto” generado por planteles avícolas mediante modelación de olores, lo cual se cumplió a través de un estudio de olfatometría dinámica y modelación, presentado en el Informe de Efectos del PDC Refundido. Se agregó que el rechazo del PDC introduce, posteriormente, una exigencia distinta, al ejemplificar gases específicos. La SMA en la Resolución Recurrida indica que <i>“la obligación del titular implicaba otorgar una caracterización técnicamente suficiente de las emisiones odoríferas relevantes, considerando la naturaleza compleja del olor generado por la actividad, lo que razonablemente incluye compuestos como TRS y H₂S (...) Así entonces, en la resolución recurrida evidentemente la alusión a estos gases específicos se hace en relación al insuficiente descarte de efectos sobre la salud de la población presentado, el cual, fue realizado solo en base a parámetros de amoníaco conforme a los límites del D.S. N° 594/99. (...) De este modo, la SMA no exigió que se evaluaran gases específicos de manera aislada, sino que el análisis del olor compuesto debía ser técnicamente representativo y completo para descartar efectos sobre la salud de las personas, no solo basado en amoníaco, conforme también se detalla en lo sucesivo”</i> (Considerandos 41.2 y 41.3). Uso de D.S. N°594/1999 En el rechazo del PDC la SMA indicó que se <i>“insiste en utilizar como límite permisible de amoníaco el señalado den el D.S. N°594/1999, el cual tiene una finalidad distinta al que se busca evaluar en el PdC”</i>. En el recurso de reposición se indicó que dicho análisis se utilizó únicamente para descartar riesgos toxicológicos, considerando al amoníaco como principal gas precursor y estresor ambiental,

Argumento de rechazo de recurso de reposición	Explicación
	especialmente respecto de los trabajadores como primeros expuestos. Se agregó que este análisis no reemplazó el estudio de los efectos del olor, el cual sí fue realizado mediante mediciones en unidades de olor (UOE), análisis olfatométrico y modelación de dispersión. En la Resolución Recurrida se indicó que <i>“esta SMA no ha confundido el umbral de detección de olores con un automático riesgo para la salud, como erradamente sostiene el titular. Lo que se ha exigido y ello consta de manera expresa en las resoluciones antes citadas es que el umbral de detección de olores (1 UOE/m³) sea utilizado como base para determinar y caracterizar los efectos negativos generados por la infracción, en tanto permite determinar el área de las emisiones odoríferas producidas por la infracción y, a partir de ello, evaluar si las acciones del PDC son idóneas para eliminarlos, reducirlos o contenerlos”</i> (Considerando 43.3). Sobre la modelación y peor escenario En el rechazo del PDC se indicó que en el informe de efectos no se refleja el escenario de la infracción, en los términos imputados en la Formulación de Cargos, sino que la situación de proyectos hipotéticos. Además, se indicó que debía enfatizar el análisis en el peor escenario, y que constituyera la situación actual del proyecto. Y que no se acompañó la información de base del modelo. En el recurso de reposición se indicó que Informe de Efectos sí representa el escenario de la infracción, ya que, ante la ausencia de una definición expresa de la SMA sobre el “peor escenario” se modeló la situación “sin proyecto”, la cual equivaldría a la condición existente al momento de la Formulación de Cargos. Se señaló también que esta modelación habría considerado todas las unidades y pabellones, a su máxima capacidad productiva y sin medidas de control, calificándose como un enfoque conservador y representativo de la peor condición. Respecto a la información de base del modelo, se indica que esta se presentó en el Anexo 10 del Informe de Efectos, mediante un link de descarga.

Argumento de rechazo de recurso de reposición	Explicación
	En la Resolución Recurrida, se indica que, <i>“en este sentido, se evidencia que todos los galpones se modelaron, al menos, con condiciones de ventilación natural y forzada, circunstancia que no es ajustada a la ausencia de medidas constatadas en el periodo de los hechos imputados. Por tanto, la SMA no ha contado con un modelo de emisión de olores que permita una adecuada comprensión de la totalidad de los efectos negativos producidos por la totalidad de las fuentes en elusión, sin medidas de control de olores (condición no modelada)”</i> (considerando 44.2). <i>“Por otra parte, en las modelaciones, la situación “sin proyecto” considera en su modelación las fuentes descritas en la tabla N° 4 del “Informe de Impacto Odorante - Efectos Sinérgicos 2022”, las que no solo no corresponden a la totalidad de las unidades singularizadas en el Anexo N° 1 de la FDC, sino que considera un menor número de galpones en aquellas fuentes (sectores) que se modelaron y que forman parte de la FDC, según se muestra en la siguiente tabla, donde se observa que galpones en elusión, no fueron considerados en la modelación”</i> (considerando 44.2). <i>“(…) no se explica por qué en el proyecto “Reproductoras” se modelan los sectores pre 1997 y pos 1997, y luego, en el proyecto “Broiler” solo se considera una parte de los sectores pre 1997 y post 1997. Luego, en el sector 48 solo se modelan 2 sectores en circunstancias que existen 5 sectores post 1997. Asimismo, tampoco se modela el sector el cual, considera una significativa capacidad de 46.000 aves/días”</i> (considerando 44.5). Análisis de otras fuentes de olor En el rechazo del PDC se indicó, no se analizan otras fuentes de olor identificadas por la SMA, como el transporte de guano y aves muertas a la Planta Estabilizadora y las emisiones de la misma Planta Estabilizadora. En el recurso de reposición se alegó que no correspondía analizar en el PDC las emisiones de olor del transporte de guano y aves

Argumento de rechazo de recurso de reposición	Explicación
	muertas ni de la Planta Estabilizadora, por cuanto ya fueron evaluadas y aprobadas en el SEIA mediante (i) Regularización de Modificaciones y Optimización Planta Faenadora de Aves Arica (RCA 30/2015), y (ii) Planta de Calibre y Ponedoras Automáticas (RCA 20/2020); y no han variado los flujos autorizados. Se indicó además que esa materia no fue observada en la Res. Ex. 3/ Rol D-038-2023, por lo que su exigencia posterior sería improcedente y no sería razonable para justificar el rechazo del PDC. En la Resolución Recurrida la SMA indica que “ el hecho de que la planta estabilizadora haya sido evaluada en el contexto de la RCA N° 30/2015, no excluye que la intensidad, frecuencia o relevancia ambiental de las emisiones generadas por la planta estabilizadora y por su transporte, puedan verse incrementadas o modificadas como consecuencia directa de la elusión al SEIA, particularmente cuando la infracción imputada implica una mayor carga productiva y, por ende, un aumento en la generación de guano y en los flujos de transporte y volúmenes de carga orgánica. En consecuencia, tales fuentes no pueden ser descartadas de plano del análisis de efectos del PDC. (...) Por otra parte, el hecho de que la Res. Ex. N° 3/Rol D-038-2023 no haya individualizado exhaustivamente cada fuente específica no libera al titular de su deber de identificar y caracterizar todos los efectos relevantes de su infracción, cuya carga le corresponde íntegramente al titular. Respecto al argumento relativo a la falta de una nueva ronda de observaciones no resulta procedente, por cuanto el rechazo del PDC no se funda en un defecto meramente formal o subsanable, sino en una deficiencia sustantiva respecto de los criterios de integridad y eficacia, tal como se ha expuesto” (Considerandos 45.2 45.3).
Infracción al principio de contradictoriedad	En el recurso de reposición se alegó que existió una infracción al principio de contradictoriedad, en atención a que la SMA fundó su rechazo en motivos distintos a las observaciones hechas al PDC, sin otorgar la oportunidad de salvar las mismas. Por su parte, la Resolución Recurrida indica que “no es efectivo que la resolución recurrida introduzca observaciones nuevas. Las materias reprochadas en el rechazo esto es, la insuficiente caracterización de los efectos negativos, la falta de análisis integral del olor compuesto, la

Argumento de rechazo de recurso de reposición	Explicación
	<i>omisión de fuentes relevantes de emisión, la utilización de información desactualizada y la ausencia de antecedentes técnicos que permitan verificar el escenario real de la infracción derivan directa y lógicamente de las observaciones formuladas en la Res. Ex. N° 3, las que exigieron expresamente un análisis completo de los efectos negativos generados por la infracción, considerando la situación real de operación y el total de las emisiones asociadas a la infracción. La profundización o explicitación detallada de dichas deficiencias en la Resolución Exenta N° 5 no constituye una nueva observación, sino la constatación fundada, y a mayor abundamiento, de que existía una deficiente descripción de efectos en el PDC Refundido" (considerando 51).</i>

IV. FUNDAMENTOS DEL RECLAMO

37. Sobre la base de lo anterior, los fundamentos de la presente reclamación serán los siguientes:

- a) Decaimiento del procedimiento administrativo sancionador o la imposibilidad material de continuar con este;
- b) El PDC de mi representada cumple con los requisitos de *integridad, eficacia y verificabilidad* contenidos en el artículo 9° del RPDC;
- c) La SMA exige considerar efectos que van más allá de la infracción;
- d) La SMA yerra al levantar errores en los análisis de efectos; y
- e) Infracción al principio de contradictoriedad e igualdad ante la ley.

A. DECAIMIENTO O IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE CONTINUAR CON EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

38. Tal como S.S. Ilustre conoce, las figuras de decaimiento o imposibilidad material de continuar con el procedimiento sancionatorio, vienen a dar una respuesta a la negligencia de la administración pública en la tramitación de los procedimientos, cuando existen demoras injustificadas. Con ello, esta creación jurisprudencial ha indicado que tales atrasos llevan a que el procedimiento carezca de objeto, y que por lo tanto devenga en ilegal por ineficaz.

39. Justamente, eso es lo que ocurre en este caso: de confirmarse el rechazo del PDC de la SMA que ha sido resuelto después de años de tramitación, con demoras que no se entienden, el procedimiento sancionatorio seguiría adelante, cuando existe un PDC robusto, serio, y con acciones relevantes con importantes estados de avance.

40. ¿Qué sentido tiene ahora seguir con el procedimiento sancionatorio si ya existe una solución ambiental real para la situación imputada? Si ya pasaron más de dos años desde la formulación de cargos, ¿cuánto habrá que esperar ahora para que la SMA cierre este caso con la decisión final? ¿1 año más, 2 años más o 3 años más cuando ya exista un PDC ejecutado completamente?

41. Como S.S. Ilustre conoce, estas figuras tienen una base constitucional. El artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República ("CPR") dispone que la Carta Fundamental asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, lo cual incluye las garantías a un procedimiento y una investigación racionales y justos. Dicha garantía también es aplicable a los procedimientos administrativos, según ha reconocido expresamente el Excmo. Tribunal Constitucional³.

42. Luego, para que un procedimiento administrativo pueda ser calificado de racional y justo, conforme exige el artículo 19 N° 3 citado, **la resolución que le pone**

³ "VIGESIMONOVENO.- Que, el artículo 19, N° 3, inciso primero, de la Constitución asegura a todas las personas: 'La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.'; TRIGÉSIMO.- Que, dicho precepto consagra el principio general en la materia, al imponer al legislador el deber de dictar las normas que permitan a todos quienes sean, o puedan ser, afectados en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, ser emplazados y tener la oportunidad de defenderse de los cargos que le formule la autoridad administrativa. Fluye de lo anterior, lógicamente, que la voluntad del Poder Constituyente es que la ley contemple los preceptos que resguarden el goce efectivo y seguro de esos derechos." (Tribunal Constitucional, Rol 376, control de constitucionalidad respecto del proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral [Santiago, Chile, 2003]).

término debe ser oportuna, conclusión en la que adquieren especial relevancia los principios de eficacia y eficiencia administrativa, consagrados en diversas disposiciones del D.F.L. N°1-19653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado ("**LOCBAE**").

43. Todo lo anterior se relaciona igual con la probidad administrativa, según lo regula el artículo 52, artículo 53 y artículo 62 N°8 de la LOCBAE.

44. Por su parte, el legislador común mediante la Ley N° 19.880, consagra en su artículo 8° el principio conclusivo, conforme al cual todo *"procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad"*, el que es complementado por el inciso tercero del artículo 14, que contempla el principio de inexcusabilidad, de acuerdo al cual, ante la terminación de un procedimiento, aún por causales extraordinarias, corresponde dejar expresada esta circunstancia, disponiendo al efecto que: *"En los casos de prescripción, renuncia del derecho, abandono del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables"* (énfasis agregado).

45. Resulta relevante que la Ley N°19.880 establezca como causal de término del procedimiento *"la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento"*, todo lo cual es complementado por el artículo 40, relativo a la conclusión del procedimiento, en cuanto prescribe que terminará, entre otras causales, *"la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes"*, la que deberá ser declarada por resolución fundada.

46. Por otro lado, el artículo 23 estatuye que el cumplimiento de los plazos previstos en la LBPA *"u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos"*.

47. Teniendo en consideración el marco normativo previamente expuesto, la Excma. Corte Suprema ha resuelto que:

“SEXTO: Que, de esta forma, la fase administrativa de todo procedimiento, respecto a su sustanciación, reposa, a lo menos, en los siguientes supuestos:

a.- Acción de oficio. Teniendo presente lo dispuesto respecto de la iniciación (art. 29) y la sustanciación (art. 34), pero especialmente derivado de los principios conclusivo (art. 8) e inexcusabilidad (art. 14), el procedimiento está destinado a obtener que la Administración emita pronunciamiento sobre las materias de que éste trata, esto es, que emita una resolución final, razón por la que se dota a la Administración de acción de oficio en el procedimiento.

b.- A la Administración le vinculan los plazos y en especial el término máximo de respuesta, el que la ley establece para el procedimiento propiamente tal en seis meses (art. 27), desde la iniciación y hasta la decisión final, con la sola excepción, que en todo caso deberá probarse, de caso fortuito o fuerza mayor.

c.- La demora injustificada por parte de la Administración da origen a responsabilidad, sin perjuicio de aplicar positiva o negativamente el silencio como causal de término del procedimiento.

d.- Se regula expresamente que ‘producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes’ (arts. 14, inciso final, y 40, inciso segundo).

e.- La iniciación del procedimiento tiene como efecto interrumpir cualquier plazo para ejercer acciones ante la autoridad jurisdiccional (art. 54).”⁴ (énfasis agregado).

48. Luego, la Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de manera inequívoca ha resuelto que un procedimiento administrativo que extiende su tramitación de manera injustificada y excesiva, no es racional ni justo, por lo cual debe ser terminado por la imposibilidad de continuarlo por causas sobrevinientes⁵.

49. Tratándose de un procedimiento administrativo sancionador ambiental, la Excma. Corte Suprema reconoce expresamente que es aplicable lo anterior⁶.

50. ¿Qué ha ocurrido en este caso?

- a. 13 de marzo de 2023: Formulación de cargos (SMA).
- b. 03 de abril de 2023: Presentación de programa de cumplimiento (ATSA).

⁴ Excma. Corte Suprema, Rol 127415-2020: Baltierra con Rey (Santiago, Chile, 2021).

⁵ Revisar sentencia Excma. Corte Suprema, Rol 127415-2020: Baltierra con Rey.

⁶ Excma. Corte Suprema, Rol 34496-2021: Compañía Puerto de Coronel con Superintendencia del Medio Ambiente (Santiago, Chile, 2022).

- c. 30 de junio de 2023: Se realizan observaciones al PDC (SMA).
- d. 24 de julio de 2023: Presentación de programa de cumplimiento corregido (ATSA).
- e. 14 de junio de 2024: Se rechaza PDC (SMA).
- f. 24 de junio de 2024: Reposición en contra del rechazo del PDC (ATSA).
- g. 30 de enero de 2026: La SMA rechaza el recurso de reposición de ATSA y se levanta la suspensión del procedimiento.

51. En síntesis, desde la formulación de cargos, **han transcurrido más de 2 años**, lo cual es un tiempo de tramitación excesivo e injustificado para la tramitación del PDC presentado por mi representada y de un recurso de reposición por su rechazo.

52. Al respecto, del total del tiempo transcurrido, solo **36 días hábiles administrativos han sido utilizados por ATSA** para presentar el PDC y su versión corregida, y luego interponer el recurso de reposición. **El resto de los 681 días hábiles administrativos han transcurrido en análisis y estudios internos de la SMA, los cuales no son responsabilidad de mi representada.**

53. Ni el Reglamento sobre PDC⁷ o la LOSMA contienen una regla respecto al plazo total en que se puede tramitar el PDC, pero considerando su naturaleza incidental y accesoria dentro del procedimiento sancionador, debiera correr la misma suerte de lo principal. Por su parte, los recursos administrativos deben tramitarse dentro del plazo de 30 días hábiles, conforme establece el artículo 59 de la LBPA.

54. En otras palabras, el obrar de la SMA se vuelve ilegal por infringir los plazos previstos por el ordenamiento jurídico para la tramitación de los procedimientos administrativos. En otras palabras, si para la tramitación del procedimiento sancionador principal la SMA no debe dilatar la sustanciación más de 2 años, es del todo irracional que extienda la tramitación de un PDC superando dicho plazo y luego pretenda reanudar el procedimiento administrativo sancionador.

55. Sobre la base de lo anterior, y como se verá más adelante en detalle, llama la atención que la SMA en el rechazo del PDC haya invocado problemas que nunca fueron parte de las observaciones. En este caso hizo solo una ronda de observaciones, y **entre la presentación del PDC refundido y el rechazo del mismo**

⁷ D.S. N°30, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

pasó casi un año. Si la SMA pretendía levantar asuntos nuevos, ¿no habría sido conveniente que en todo ese año -donde derechamente no hizo nada- haya sacado una ronda de observaciones que permitiera a esta parte poder abordar los nuevos puntos? Lo anterior, ¿no revela un actuar negligente de la autoridad en la tramitación de un PDC que supera el estándar puesto por la Excma. Corte Suprema? Claramente sí.

56. En ese sentido, estos atrasos solo muestran que seguir el procedimiento sancionador carece de objeto, considerando la demora en la tramitación, y que estamos frente a un PDC que sí da una respuesta al problema ambiental que imputó la SMA, tal como se demostrará.

57. Confirmar la decisión de rechazo del PDC, implicaría validar su actuar desproporcionado, para seguir con un procedimiento que estas alturas, con el avance en la ejecución de las acciones, sería ineficaz por la referida pérdida de objeto.

B. EL PDC DE MI REPRESENTADA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE INTEGRIDAD, EFICACIA Y VERIFICABILIDAD

58. Tal como S.S. Ilustre conoce, los requisitos de aprobación de un PDC se refieren al cumplimiento de los siguientes criterios indicados en el artículo 9 del RPDC: (a) *integridad*, esto es, que las acciones y metas deben hacerse cargo de todas y cada una de las infracciones en que se ha incurrido y de sus efectos; (b) *eficacia*, es decir, que las acciones y metas del programa deben asegurar el cumplimiento de la normativa infringida, así como contener y reducir o eliminar los efectos de los hechos que constituyen la infracción; y (c) *verificabilidad*, que las acciones y metas del programa de cumplimiento deben contemplar mecanismos que permitan acreditar su cumplimiento. Si se revisa la Resolución Rechaza PDC, el análisis de la autoridad se centra en los primeros dos requisitos, que son los que a continuación analizaremos.

59. Al respecto, como se indicó anteriormente, este caso se centra en “los efectos” es decir, si el PDC los identificó correctamente, y si se hizo cargo de ellos, por lo cual el debate se centrará en los requisitos de integridad y eficacia.

60. En ese sentido, en este reclamo se viene en alegar que la SMA rechazó el recurso de reposición y el PDC presentado por mi representada, a pesar de que sí se cumplían con esos requisitos.

61. Primero, como es un caso de elusión, tal como se indicó, se ofreció:

- a. Presentación de un EIA de las modificaciones implementadas y por implementar al Proyecto y obtención de RCA favorable. Al respecto, se hace presente a S.S. Ilustre que se avanzó en la preparación e ingreso del EIA para regularizar las instalaciones en elusión, encontrándose actualmente pendiente la respuesta al primer ICSARA ante el SEA de Arica y Parinacota. Todo ello da cuenta de la ejecución y avance de la principal acción comprometida en el PDC para regresar al cumplimiento.
- b. Efectuar un ajuste operacional consistente en la restricción parcial de actividades, así como el uso de instalaciones no evaluadas ambientalmente, lo que implicó despoblamiento y cierre de pabellones.

62. Luego, para enfrenar los efectos de olores, mi representada se obligó a realizar cambios operacionales importantes que permiten mejorar la gestión de residuos y emisiones **no solamente de las instalaciones en elusión, sino que de la totalidad de la operación en el Valle de Lluta. Estas mejoras no fueron analizadas por la SMA en sus resoluciones.**

63. En ese sentido, desde que se presentó el PDC, ATSA se ha alcanzado una materialización del 90% de las acciones comprometidas en la última versión del PDC enviada a esta autoridad; además de adelantar y robustecer la medida de ajuste operacional propuesta originalmente.

64. En la siguiente tabla, se puede apreciar el detalle de las acciones comprometidas y su grado de implementación:

N°	Acción	Estado	Plazo	Porcentaje	Comentarios
1	Ejecutar el plan de manejo de guano que se acompaña a este PDC (Anexo Acción 1), el cual especifica acciones a realizar por Agrícola Tarapacá, tendientes a minimizar las emisiones de olor asociadas al manejo del guano en la operación, y de esa forma reducir los efectos negativos producidos por esa causa, a la comunidad.	En Ejecución	Desde marzo de 2023 y durante toda la vigencia del PDC.	100%	Esta acción se ha ejecutado de forma permanente desde marzo de 2023 hasta la fecha. En diciembre de 2023 se presentó el último informe a la SMA asociado al cumplimiento de las medidas provisionales pre procedimentales (rol MP-009-2023), incluyendo la ejecución de esta acción. Sin perjuicio de ello, ésta continua su ejecución de forma ininterrumpida hasta la fecha.
2	Ejecutar el plan de gestión de mortandades que se acompaña a este PDC (Anexo Acción 2), el cual especifica acciones a realizar por Agrícola Tarapacá, tendientes a minimizar las emisiones de olor asociadas al manejo de mortandades en la operación, y de esa forma reducir los efectos negativos producidos por esa causa, a la comunidad.	En Ejecución	Desde marzo de 2023 y durante toda la vigencia del PDC.	100%	Esta acción se ha ejecutado de forma permanente desde marzo de 2023 hasta la fecha. En diciembre de 2023 se presentó el último informe a la SMA asociado al cumplimiento de las medidas provisionales pre procedimentales (rol MP-009-2023), incluyendo la ejecución de esta acción. Sin perjuicio de ello, ésta continua su ejecución de forma ininterrumpida hasta la fecha.

N°	Acción	Estado	Plazo	Porcentaje	Comentarios
3	Ejecutar el plan de gestión de residuos orgánicos que se acompaña a este PDC (Anexo Acción 3), el cual especifica acciones a realizar por Agrícola Tarapacá, tendientes minimizar las emisiones de olor asociadas al manejo de residuos orgánicos en la operación, y de esa forma reducir los efectos negativos producidos por esa causa, a la comunidad.	En Ejecución	Desde marzo de 2023 y durante toda la vigencia del PDC.	100%	Esta acción se ha ejecutado de forma permanente desde marzo de 2023 hasta la fecha. En diciembre de 2023 se presentó el último informe a la SMA asociado al cumplimiento de las medidas provisionales pre procedimentales (rol MP-009-2023), incluyendo la ejecución de esta acción. Sin perjuicio de ello, ésta continua su ejecución de forma ininterrumpida hasta la fecha.
4	Ejecutar el plan de monitoreo de olores que se acompaña a este PDC (Anexo Acción 4), el cual especifica acciones a realizar por Agrícola Tarapacá, tendientes monitorear las emisiones de olor que genera la operación, y de esa forma tomar las medidas apropiadas para reducir los efectos negativos producidos por esa causa, a la comunidad.	En Ejecución	Desde marzo de 2023 y durante toda la vigencia del PDC.	100%	Se efectuaron las 4 campañas de monitoreo de olores comprometidas, respecto de las cuales se generaron 4 informes (uno por campaña), según lo comprometido en la acción 4.

N°	Acción	Estado	Plazo	Porcentaje	Comentarios
5	Realización de capacitaciones al personal y/o contratistas encargados, respecto de la ejecución de los planes de gestión de guano, gestión de mortandades, gestión de residuos orgánicos, y el Plan de Contingencias y Gestión de Emergencias.	En Ejecución	Fecha de inicio: marzo de 2023. Plazo de ejecución: durante toda la vigencia del PDC, de forma semestral, y cada vez que se efectúe una modificación al procedimiento.	100%	Las capacitaciones se han efectuado según lo comprometido. Durante los próximos días se ejecutará la capacitación correspondiente al primer semestre de 2024.
6	Control de presencia de plagas en cada una de las unidades productivas de la operación (Broiler, Reproductoras y Ponedoras), por parte de una empresa especializada, que se encargará de efectuar medidas de prevención, control y monitoreo de insectos y roedores, ya sea en el perímetro de los galpones o al interior o exterior de los mismos, dependiendo de la realidad productiva de cada área. Todo ello, según las	En Ejecución	Fecha de inicio: marzo de 2023; Plazo de Ejecución: durante toda la vigencia del PDC.	100%	Esta acción se ha ejecutado de forma permanente e ininterrumpida desde marzo de 2023 hasta la fecha.

Nº	Acción	Estado	Plazo	Porcentaje	Comentarios
	especificaciones técnicas de cada unidad productiva, contenidas en los documentos del Anexo Acción 6.				
7	Implementación de medida tecnológica para dispersión y abatimiento de olor, durante el funcionamiento de los ciclos productivos en los sectores 34, 40 y 50 de la unidad de Broiler en Valle Hermoso, consistente en la atomización directa al ambiente de neutralizantes que degradan la pluma odorante.	En Ejecución	Durante toda la vigencia del PDC	100%	Esta acción se ha ejecutado de forma permanente e ininterrumpida hasta la fecha.
8	Creación de la unidad de relacionamiento comunitario, el cual tiene como objetivo principal, el recibir reclamos y quejas por parte de la comunidad por olores molestos, y realizar las gestiones	En Ejecución	Desde noviembre de 2022 y durante toda la vigencia del PDC.	100%	Esta acción se encuentra implementada desde noviembre de 2022, y su ejecución es permanente e ininterrumpida.

N°	Acción	Estado	Plazo	Porcentaje	Comentarios
	necesarias para minimizar o eliminar dicho problema.				
9	Efectuar un ajuste operacional consistente en la restricción parcial de actividades, así como el uso de instalaciones no evaluadas ambientalmente, de conformidad al detalle y justificación contenida en el Anexo Acción 9 de este PDC, y luego a la presentación de fecha 13 de septiembre de 2024 que actualizó este compromiso haciéndolo, presentando una mejora sustantiva.	En ejecución	Fecha de inicio: A contar de la aprobación del PDC. Plazo de ejecución: Hasta la obtención de una RCA favorable, d conformidad con lo establecido en la Acción 10.	100%	Esta acción, a pesar de haber sido comprometida como una acción por ejecutar, se encuentra actualmente en ejecución, dado que ya se encuentra implementado el ajuste operacional, según lo descrito en la acción 9.
10	Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de las modificaciones implementadas y por implementar al Proyecto y obtención de RCA favorable.	En ejecución	En un plazo total de 38 meses desde la aprobación del Programa de Cumplimiento	100%	Tal como se ha señalado en el cuerpo de este escrito, el EIA comprometido en esta acción ya fue sometido a evaluación, encontrándose pendiente de respuesta el primer ICSARA

N°	Acción	Estado	Plazo	Porcentaje	Comentarios
			(elaboración y tramitación total del EIA).		formulado por el SEA de Arica y Parinacota.
11	Elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de Olor (PGO), siguiendo los lineamientos entregados por el Ministerio del Medio Ambiente, y la “Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos por Olor en el SEIA”, de 2017, del SEA, y según las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Acción 11.	Por Ejecutar	Desde enero de 2024 (fecha en la cual concluyen las mediciones indicadas en la Acción 4), y durante toda la vigencia del PDC.	50%	El PGO se encuentra actualmente en elaboración, tomando en consideración los antecedentes arrojados por los estudios de olor elaborados para la línea de base del EIA, además de los resultados de las campañas de monitoreo de olor efectuados de acuerdo a lo comprometido en la acción 4. Se espera que el PGO se encuentre elaborado conjuntamente con el EIA.

Tabla 4: Resumen de ejecución de acciones del PDC (elaboración propia).

65. Si se observa la tabla precedente, se aprecia que mi representada presentó un completo PDC que tiene por objeto hacerse cargo totalmente del cargo imputado por parte de la SMA. Por otra parte, el PDC presenta acciones orientadas a abordar directamente las principales emisiones indicadas en la Formulación de Cargos, esto es, olor y ruido.

66. Además, considerando los breves plazos que se han otorgado a mi representada, esto es, 15 días en total para presentar el PDC original y 15 días para presentar el PDC refundido, se han acompañado informes técnicos que dan cuenta de acciones que contienen y reducen los efectos negativos originados por la infracción durante la tramitación del EIA comprometido, entendiendo que la RCA será el instrumento que regulará todos esos impactos con precisión.

67. **En ese sentido, ahí está el problema de la SMA; pretende que en sede de PDC se haga una evaluación ambiental completa de los impactos de todo el proyecto, y no de los “efectos de la infracción” para poder contenerlos o eliminarlos.**

68. Justamente esa es la discusión que esta parte presenta a S.S. Ilustre; ¿hasta dónde puede llegar la SMA al exigir análisis de efectos? ¿puede exigir en un cargo de elusión de ciertas ampliaciones, que el análisis de efectos de incorpore partes del proyecto con RCA o previas al SEIA que nada tienen que ver con la imputación? ¿Puede exigir que el análisis de efectos replique un ejercicio que es propio de la evaluación ambiental? Eso no es posible, y es ahí donde se produce el actuar ilegal de la SMA, máxime si únicamente permitió una ronda de observaciones al PDC, cuando la evidencia de otros casos demuestra que pueden permitirse hasta 2 rondas, lo cual era de toda lógica en un caso supuestamente complejo como este.

69. En ese contexto, S.S. Ilustre podrá notar que la SMA se redujo a hacer exigencias en los análisis de efectos que no corresponden y dejó de hacer lo esencial en un caso de elusión; ponderar el ingreso al SEIA vía EIA, y analizar las mejoras propuestas en la gestión de olores. Ninguna medida ofrecida fue analizada por la autoridad en el rechazo del PDC ni en la Resolución Recurrída.

70. En consecuencia, resulta del todo ilegal y desproporcionado que la SMA rechace un PDC de esta naturaleza, por cuestionamientos desarraigados de nuestra legislación que pretenden **extender el análisis de efectos a lugares que no corresponden**, y dejando de analizar y ponderar lo esencial en un caso de este tipo.

C. LA SMA EXIGE CONSIDERAR EFECTOS QUE VAN MÁS ALLÁ DE LA INFRACCIÓN

71. La SMA en el rechazo del PDC y en la Resolución Reclamada busca que mi representada haga un análisis de los “efectos del Proyecto” y no de los “efectos de la infracción”.

72. Lo anterior es relevante, porque la infracción de elusión imputada se refiere a ciertas obras. El proyecto además cuenta con obras previas al SEIA, y otras que cuentan con su respectiva autorización ambiental, como se indicará.

73. Al respecto, el artículo 7º literal a) del DS 30/2012 establece como uno de los contenidos del programa de cumplimiento la “[d]escripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se ha incurrido, así como de **sus efectos**” (énfasis agregado). Luego, al regularse los criterios de aprobación del PDC, el DS 30/2012 señala que “[l]as acciones y metas deben hacerse cargo de todas y cada una de las infracciones en que se ha incurrido **y de sus efectos**” (literal a, énfasis agregado), y que “[l]as acciones y metas del programa deben asegurar el cumplimiento de la normativa infringida, así como **contener y reducir o eliminar los efectos** de los hechos que constituyen la infracción” (literal b, énfasis agregado).

74. Se aprecia que los efectos que deben ser considerados en el contexto de la infracción son aquellos que **provengan o sean causados por la infracción**.

75. Por lo tanto, mi presentada no se encontraba obligada a identificar y caracterizar los efectos de la operación de **todas las instalaciones ubicadas en el Valle de Lluta de ATSA como lo exige la SMA**, sino que únicamente aquellas secciones específicas que son objeto del cargo de elusión.

76. De lo contrario, se estaría extendiendo ilegalmente el PDC a la operación lícita de instalaciones preexistentes al SEIA, lo cual constituye una desviación respecto a la finalidad propia de este instrumento de incentivo al cumplimiento.

77. Al respecto, la doctrina señala que “la integridad de cada cargo en particular implica considerar el hecho infraccional propiamente tal y sus efectos. Existe, en suma, **un binomio ‘infracción-efectos’, indisoluble**, que se expresa en la necesidad que el PDC considere acciones para abordar la infracción propiamente tal y acciones para hacerse cargo de los efectos que esta haya generado, si correspondiere, o su descarte”⁸ (énfasis agregado).

78. Otros autores afirman que “[l]o primero a tener en consideración es que los efectos declarados deben ser consistentes con el hecho que funda el cargo formulado. Esto es esperable en la medida en que la presentación de un PDC exige que se acepten los hechos que fundan la infracción. De este modo, si en el escrito de formulación de cargos, el cargo ha sido calificado como grave en virtud de riesgo significativo a la salud de las personas, **el proponente deberá acreditar que los efectos no se han materializado o, en caso contrario, hacerse cargo de ellos**. De igual manera, existen infracciones que presuponen la generación de un peligro, ya sea porque implican la emisión de contaminantes al ambiente o porque implican un incumplimiento a medidas que tienen por fin contener efectos negativos. Para estas infracciones, **igualmente pesa sobre el infractor la carga de probar si han acaecido o**

⁸ Dominique Hervé Espejo y Marie Claude Plumer Bodin, «Instrumentos para una intervención institucional estratégica en la fiscalización, sanción y cumplimiento ambiental: el caso del programa de cumplimiento», *Revista de derecho (Concepción)* 87, n.º 245 (2019): 35-36, <https://doi.org/10.4067/S0718-591X2019000100011>.

*no efectos relativos al peligro señalado, existiendo, en el caso de negarse la ocurrencia de ellos, un deber especial de fundamentación”*⁹ (énfasis agregado).

79. Considerando el marco normativo previamente citado, en el presente caso estimamos que la SMA ha incurrido en un yerro basal respecto a los efectos que se deben considerar dentro del PDC. **Son los efectos de la elusión imputada y no del proyecto completo.**

80. La autoridad fiscalizadora está solicitando a mi representada evaluar en el marco de un PDC las emisiones de olor y ruido que se producen desde establecimientos que **no se encuentran en la imputación de cargos de elusión**, ya sea porque estos establecimientos son preexistentes al SEIA o se encuentran ambientalmente evaluados e incluso corresponden a otra unidad fiscalizable, de una persona jurídica distinta.

81. En este sentido, tal como se indicó arriba, la SMA en el rechazo del PDC y en la Resolución Recurrída buscó que mi representada integrara en el análisis de efectos las emisiones de lo siguiente:

- a. La Planta Estabilizadora que es parte de la Unidad Fiscalizable “*Planta Faenadora de Aves Arica*”¹⁰, autorizada ambientalmente por las Resoluciones de Calificación Ambiental N^{os} 30, de 2015, y 20, de 2020, ambas de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Arica y Parinacota. Las emisiones de olor del transporte de guano y aves muertas hacia la Planta Estabilizadora fueron calificadas en el proceso de evaluación ambiental del proyecto “*Regularización de Modificaciones y Optimización Planta Faenadora de Aves Arica*” y aprobados mediante Res. Ex. 30, del 26 de octubre de 2015, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Arica y Parinacota. Los flujos de aves muertas y de guano hacia la Planta Estabilizadora **no se modificaron luego de obtener su calificación ambiental.**
- b. Pidió considerar fuentes de ruido que están reguladas por evaluaciones ambientales anteriores, que no son parte del procedimiento sancionatorio por elusión, tales como: (i) Regularización de Modificaciones y Optimización Planta Faenadora de Aves Arica (RCA 30/2015); y, (ii) Planta de Calibre y Ponedoras Automáticas (RCA 20/2020).

82. Lo anterior, supone infringir el marco normativo asociado a los PDC y los análisis de efectos, lo cual constituye el vicio de infracción de ley de fondo o

⁹ Marie Claude Plumer Bodin et al., «El Programa de Cumplimiento: Desarrollo actual e importancia del instrumento para la solución de conflictos ambientales», *Revista de Derecho Ambiental* VI, n.º 9 (2018): 217-18, <https://doi.org/10.5354/0719-4633.2018.48549>.

¹⁰ Véase SNIFA, disponible on line en <<https://snifa.sma.gob.cl/UnidadFiscalizable/Ficha/2593>> [consultado el 21 de junio de 2024].

ilegalidad en el objeto. Como señala la doctrina, el “*objeto debe necesariamente ajustarse a la ley. Un acto administrativo no puede disponer una consecuencia jurídica que el derecho objetivo no establezca*.”¹¹.

83. Adicionalmente, esto último **desnaturaliza el objeto del PDC** y constituye **una desviación de poder respecto a dicho instrumento**, ya que supone extender el instrumento a cuestiones que escapan al presente procedimiento sancionatorio. La desviación de poder o fin “*es el vicio que afecta aquella decisión administrativa, que ha sido dictada por la autoridad competente, teniendo en vista un fin diverso de aquel para el cual el acto podía ser dictado*”¹².

84. En otras palabras, efectuar la evaluación de los efectos de todo el proyecto excede con creces el concepto de “*efectos de la infracción*” que exige considerar el DS 30/2012, lo cual es la competencia específica que el legislador y la reglamento entregan a la autoridad fiscalizadora.

D. LA SMA YERRA AL LEVANTAR ERRORES EN LOS ANÁLISIS DE EFECTOS PRESENTADOS POR ATSA

85. Dentro de la misma temática de efectos, la SMA cuestiona el análisis que ha hecho mi representada en relación a los informes de efectos presentados, según se detalla a continuación:

- (a) La SMA indica que no se analizaron la totalidad de los gases que pueden emanar de los planteles avícolas, tales como TRS (azufre total reducido) y H₂S (sulfuro de hidrógeno), que genera un olor compuesto

86. Este cuestionamiento solo apareció en la Resolución Rechazo PDC. No antes.

87. En efecto, en la única ronda de observaciones formulada por la SMA, se observó que “(...) *los planteles avícolas pueden emanar otro tipo de gases además del Amoniaco, generando un olor de tipo compuesto que corresponde ser analizado en su conjunto, mediante modelación de olores*” (resuelvo I.2.b, parte final de la RE 3/2023).

88. Dicho de otro modo, la SMA no solicitó expresamente incluir gases específicos en el análisis – como lo formuló recién en la Resolución Rechaza PDC – sino que más bien, requirió basar el descarte de efectos negativos en la salud de la población en la **modelación de olores**, cuestión que mi representada efectuó de manera detallada en el informe de efectos acompañado al PDC refundido, particularmente en la sección N° 5.2 del Informe de Efectos (páginas 33 a 41 del Informe de Efectos Rev. 1).

¹¹ José Miguel Valdivia Olivares, *Manual de derecho administrativo*, 1º edición (Tirant Lo Blanch, 2018), 223.

¹² Pedro Pierry Arrau, «El control de la discrecionalidad administrativa», *Revista Chilena de Derecho* 11 (1984): 481.

89. A mayor abundamiento, no quedó claro si los gases que ejemplificó la Resolución Rechazo PDC —el TRS y el H₂S— invalidan o controvierten la observación formulada en la RE 3/2023 antes aludida toda vez que, en estricto rigor, la SMA no solicitó evaluar otros compuestos, sino que más bien solicitó que se evalúe como “olor compuesto” que corresponde a la mezcla de más de un olor simple o más de una sustancia gaseosa en específico.

90. Ello, entonces, conduce a la evaluación de los resultados a través de la metodología de “olfatometría dinámica” y la correspondiente modelación de los impactos, siendo esta la metodología presentada a partir de los antecedentes disponibles a la fecha de la presentación del PDC y considerando que cualquier modificación del flujo de proceso de este tipo de estudios (muestreos, análisis, modelaciones, etc.) requiere de plazos muy extensos (normalmente mayores a 20 días hábiles) atendidas su complejidad y especificidad, aspecto que a todas luces constituye una dificultad técnica importante de realizar en el marco de observaciones a un PDC —que debían ser respondidas en 15 días—, para una unidad fiscalizable ubicada en una región, con ausencia de especialistas técnicos en este tipo de metodologías, y a una distancia considerable desde Santiago.

91. Con todo, cabe destacar que en el estudio e “Informe de Impacto Odorante - Efectos Sinérgicos 2022”, acompañado en el anexo N° 9 del informe de efectos del PDC refundido, se hizo una evaluación técnica del “olor compuesto”, correspondiente a la mezcla compleja de más de un olor simple o sustancia gaseosa.

92. Considerando lo anterior, no se entiende lo que indica la SMA en el considerando 41.3 de la Resolución Recurrída, cuando indica que *“la SMA no exigió que se evaluaran gases específicos de manera aislada, sino que el análisis del olor compuesto debía ser técnicamente representativo y completo para descartar efectos sobre la salud de las personas, no solo basado en amoníaco, conforme también se detalla en lo sucesivo”*.

93. El referido informe de impacto odorante se hace un análisis de “olor compuesto” y es técnicamente representativo. La SMA pidió análisis gases específicos que ahora aparenta desconocer, pero que, en el fondo, es lo que pida en su decisión. De lo contrario, habría estimado que el señalado informe presentado por mi representada era suficiente.

(b) La SMA indica que mi representada insiste en utilizar como límite permisible de amoníaco el señalado en el D.S. N° 594/1999, el cual tiene una finalidad distinta al que se busca evaluar en el PDC

94. El primer problema de la SMA es que no pondera que este es un informe adicional a la modelación de olores.

95. En ese contexto, este informe se realizó porque, el primer paso para verificar riesgo a la salud de las personas, consiste en evaluar el posible efecto toxicológico en los trabajadores como primeros expuestos a olores y, en consecuencia, utilizar el

amoníaco como principal gas precursor en granjas de crianza de aves. Por esta razón, mi representada seleccionó el amoníaco como un indicador de riesgo para la salud de las personas dada su potencial generación de molestia, precisamente por tratarse de un “estresor ambiental” y por ende, afectar la salud en su faz psicológica.

96. En consecuencia, lo obrado por mi representada al mantener el análisis del límite de amoníaco dispuesto en el D.S. 594/1999 está lejos de constituir una postura obstinada o reticente a abordar la observación de la SMA planteada en la RE 3/2023.

97. En efecto, todo el análisis requerido fue debidamente efectuado por mi representada —según se advierte en el Informe de Efectos acompañado en el PDC refundido—, y únicamente se mantuvo el análisis de límites permisibles de amoníaco para descartar un riesgo toxicológico, en cumplimiento de los protocolos técnicos, y **de manera adicional al análisis de los efectos del olor propiamente tal**. Es decir, podría teóricamente prescindirse totalmente de dicho análisis y no se alterarían las conclusiones del informe en los términos que busca la SMA.

98. En efecto, y tal como se indicó más arriba, el análisis de los efectos tóxicos del amoníaco no reemplazó el análisis de los efectos del olor en términos de unidades de olor (UOE), estudio que efectivamente se realizó y acompañó al PDC, dando cuenta de una medición de la emisión de olor (en base a las NCh N°3386:2015 y N°3431:2020 y su análisis olfatométrico acorde a la NCh N°3190:2010) y su posterior dispersión¹³, todo lo cual se presentó en la Sección 5.2 del Informe de Efectos.

99. Por otra parte, el análisis de los efectos tóxicos del amoníaco tampoco es contradictorio con el análisis de efectos de olor, pues **abordan las emisiones de olor desde perspectivas diferentes y complementarias**. Por lo tanto, acá se podría estar, eventualmente, en una situación de información adicional, pero no deficitaria, lo que no debería motivar un rechazo del PDC.

100. Por otro lado, cabe señalar que el DS 594/1999 del Ministerio de Salud forma parte de la Normativa Ambiental Relacionada con Olor referida por la Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos por Olor en el SEIA, tal como se detalla en la Sección 7.2.3 de dicha Guía.

(c) La SMA indica que se debían considerar los potenciales receptores cercanos, para lo que se debía tener en cuenta que una concentración de olor de 1 UO/m³ puede ser percibida por el 50% de la población. Lo anterior, siendo evidente que dicha zona posee un uso residencial y habitacional

101. Este es uno de los puntos centrales de la decisión de la SMA que refleja la debilidad e ilegalidad de su decisión. Está exigiendo hacer conclusiones sobre

¹³ Para lo cual se utilizó el software Calpuff versión 7.2.1 junto a los módulos CALPOST 7.10 y CALRANK 7.0. Además, para efectos de la interacción gráfica de los módulos, se utilizó el software interactivo CALPUFF View 8.5.0.

“efectos de la infracción” considerando una concentración de olor de 1 UO/m³, que busca la “percepción” para efectos de levantar una línea de base en sede de evaluación ambiental.

102. Al respecto, como cuestión previa, tal como consta en la Ilustración 1, las instalaciones de ATSA en el Valle de Lluta se encuentran emplazadas en suelo rural. Luego, conforme al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salva las excepciones legales.

103. Por lo anterior, es errado que dicha zona posea un uso de suelo residencial y habitacional. Cabe hacer presente que los instrumentos de planificación territorial se publican en el Diario Oficial una vez que son totalmente tramitados, por lo cual se produce a su respecto el efecto del artículo 49 de la LBPA, esto es, se tienen como auténticos y oficialmente notificados, obligando desde esa fecha a su íntegro y cabal cumplimiento.

104. Ahora, abordando derechamente el aspecto técnico de la observación, de acuerdo con la **Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos por Olor en el SEIA** (SEA, 2017) es usual circunscribir el área de influencia al espacio contenido por la isodora de 1 UO/m³, que corresponde al umbral de detección del olor compuesto, y cuyo concepto pareciera no haber sido abordado según manifiesta la SMA.

105. Sin embargo, **sí se evaluó el efecto de la totalidad de los compuestos en su conjunto, que dan el resultado de “olor compuesto”.**

106. Si bien se solicitó que el Informe de Efectos Negativos debía fundar sus conclusiones considerando los potenciales receptores cercanos, para lo que debía tener en cuenta que a una concentración de 1 UO/m³ el 50% de la población puede comenzar a percibir un olor, en términos conceptuales, la percepción de olor a concentración de 1 UO/m³ para el 50% de la población, corresponde al **Umbral de Percepción** de un olor según se define en la NCh3190:2010.

107. Al respecto, cabe destacar que el umbral de olor de cualquier gas odorante, o mezcla de gases odorantes es la concentración de éste a partir de la cual una persona es capaz de olerlo¹⁴. Ante esta descripción, es conveniente distinguir distintos valores de percepción del olor, a saber:

- a) Umbral de detección o concentración mínima del compuesto que producirá una respuesta sensorial en los receptores olfativos de una población dada, en un porcentaje que, por convención, se ha especificado sea el 50%, aunque

¹⁴ https://www.olores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&lang=es

se puede elevar al 100% si se quiere incluir a la población menos sensible o reducirlo al 10% para considerar sólo a la más sensible, y

- b) Umbral de reconocimiento o concentración mínima que una parte de la población (generalmente el 50%) es capaz de describir como el olor de un determinado compuesto.
- c) Umbral de molestia o concentración a la que sólo una pequeña proporción de la población (< 5%) manifiesta molestias durante una pequeña parte del tiempo (< 2%). La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1987), en su Guía de Calidad de Aire para Europa, considera también este umbral de molestia, dado que la sensación de molestia puede estar influida por factores psicológicos y nivel socio cultural, un umbral de molestia no puede definirse sólo en base a la concentración.

108. A modo de resumen puede decirse que el umbral de detección del olor está relacionado con la intensidad, el umbral de reconocimiento con la calidad y el umbral de molestia con la aceptabilidad.

109. En estricto rigor, el **Umbral de Olor**, es un valor teórico obtenido a partir de la percepción sensorial realizada por un porcentaje especificado de la población. No es un hecho fisiológico o una constante física sino que representa un valor estadístico. En nuestro país por ejemplo, el SEA, en la “Guía para predicción y evaluación de impactos por olor en el SEIA” (2017) ha incluido este nivel de concentración de olor (1 UO/m³) como el nivel sobre el cual **se determina el área de influencia de un proyecto en particular y no sobre el nivel sobre el cual debe ser evaluada la salud de las personas.**

110. Ahondando más en la misma guía, en el **capítulo 5. Evaluación de Impactos por Olor**, sub apartado 5.1 **Riesgo para la salud de la población**, la guía indica en forma textual:

*“De acuerdo al artículo 11 de la Ley N° 19.300, para efectos de evaluar si el proyecto genera o presenta riesgo para la salud de la población, se debe considerar lo establecido en las normas de calidad ambiental y de emisión vigentes. Asimismo, el artículo 5 del Reglamento del SEIA establece que para efectos de evaluar si el proyecto genera o presenta riesgo para la salud de la población se debe considerar la presencia de población en el área de influencia, cuya salud pueda verse afectada por la **superación de los valores de las concentraciones y períodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental vigentes** o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se deben utilizar como referencia las vigentes en los Estados que señala el artículo 11 del Reglamento del SEIA. El mismo artículo indica además que, para la utilización de las normas de referencia, se debe priorizar la normativa de aquel Estado que posea similitud en sus componentes ambientales, con la situación nacional o local, lo que debe ser justificado razonablemente por el titular quien debe señalar la norma de referencia extranjera que utilizó y acompañar un ejemplar íntegro y vigente de dicha norma. Una vez determinados los valores*

límites de exposición al olor, materia abordada en la sección 4.4.1 de esta Guía, se deben contrarrestar con los valores límites establecidos en una norma de referencia”.

111. Dado lo anterior, no es aplicable la evaluación de los aspectos negativos desde el valor de concentración requerido de 1 UO/m³ y, por el contrario, sí es aplicable la evaluación respecto al valor límite definido en los estudios presentados, toda vez que la selección de la norma de referencia, en este caso de Países Bajos (ante la ausencia de una norma nacional de olores para el sector¹⁵), cuyo valor límite evaluado fue de 8 UO/m³ a percentil 98, debidamente justificado y correspondiente a las condiciones sociodemográficas reales de donde se encuentra emplazada la operación actual y el proyecto.

112. Por lo descrito antes, el estudio presentado cumple con los criterios de evaluación correspondientes. La SMA se equivoca al estimar que mi representada no consideró la observación: al contrario, la consideró pero conforme a lo técnicamente aplicable en materia de olores.

113. En efecto, **la isodora de 1 UO/m³ define el área de influencia del proyecto con el objetivo realizar una descripción y una evaluación de impactos, determinando si estos son significativos o no. Una concentración de 1 UOE/m³ no implica per se un efecto negativo para efectos del actual PDC**, únicamente permite delimitar geográficamente el área de influencia para efectos de la correspondiente evaluación de impacto¹⁶.

114. Luego, son las normas de referencia (en este caso, la de Países Bajos y de Colombia) las que establecerán los límites de 8 y 5 UOE/m³, respectivamente, y la norma chilena asimilable, para planteles porcinos, establece límites entre 8 y 10 UOE/m³ para determinar el umbral aceptable.

115. En línea con la aseveración anterior, en la sección 5.2 del informe de efectos se señala lo siguiente:

- Ponedoras: considera la situación actual y proyectada para efectos de la DIA. Se usa esta información en forma conservadora, dado que en esta unidad productiva la isodora de 1 UO/m³ se da en torno a las instalaciones y no alcanza a ninguno de los 33 receptores discretos evaluados, y porque se incluyen en la modelación galpones que no existen en la actualidad.

¹⁵ Exceptuando la norma del sector porcino que es ampliamente más holgada en valor límite de concentración y percentil de evaluación: 8-10 UO/m³ a P95 según tamaño de plantel y si es o no existente al momento de normar.

¹⁶ En el mismo sentido, se indica en la norma de emisión de contaminantes en planteles porcinos que, en función de sus olores, generan molestia y constituyen un riesgo a la calidad de vida de la población, contenida en el D.S. N° 9, de 2022, del Ministerio del Medio Ambiente.

- Reproductoras: considera la situación actual, dado que esta unidad cuenta con sectores previos al año 1997 y posteriores al año 1997, únicamente estos últimos formaban parte de la evaluación ambiental y de la formulación de cargos. Solo 5 de los 33 receptores discretos se encuentran en la isodora de 1 UOe/m³, que es el umbral de detección del olor.
- Broiler: considera la situación actual, con los sectores previos al año 1997 y posteriores al año 1997, únicamente estos últimos formaban parte de la evaluación ambiental y de la formulación de cargos.

116. En consecuencia, mi representada sí consideró la observación de la SMA, ya que la modelación de impacto odorante define un área de influencia en torno a 1 UOE/m³, y las conclusiones del informe de efectos se basan en los siguientes aspectos:

- Las mediciones en ambiente laboral de las concentraciones de amoníaco, por lo cual no hay riesgo para la salud de los trabajadores, y por ende tampoco para los receptores que se ubican fuera de las instalaciones de ATSA (este punto no fue aceptado por la SMA); y
- Las conclusiones respecto a los posibles efectos de las emisiones odoríferas se basaron en mediciones de olor realizadas, y en la modelación conservadora de la dispersión del olor generada por las actividades de ATSA, de acuerdo a las directrices indicadas en la Guía de uso de modelos de Calidad de Aire, concluyendo que únicamente hay un receptor que podría encontrarse por sobre la normativa de referencia utilizada, que corresponde a la Norma de Países Bajos, que define un umbral de 8 UOE/m³, como percentil 98¹⁷.

117. Esta conclusión, además quedó debidamente representada en la figura incluida en el Anexo N° 9 del informe de efectos, que muestra el área de influencia para olor considerando el umbral 1 UOE, de modo que no es efectivo que no se haya considerado dicho umbral para realizar el análisis de efectos.

¹⁷ Norma que resulta ser por lejos, más estricta que la única norma actual en Chile referida a olores para el sector de crianza intensiva de cerdos que evalúa el valor límite a las mismas 8 UOE/m³ pero a percentil 95, es decir, deja una holgura de 438 horas posibles de superar el límite y aún así cumplir, versus las 175 horas como máximo que permite la norma de Países Bajos (2% o percentil 98).

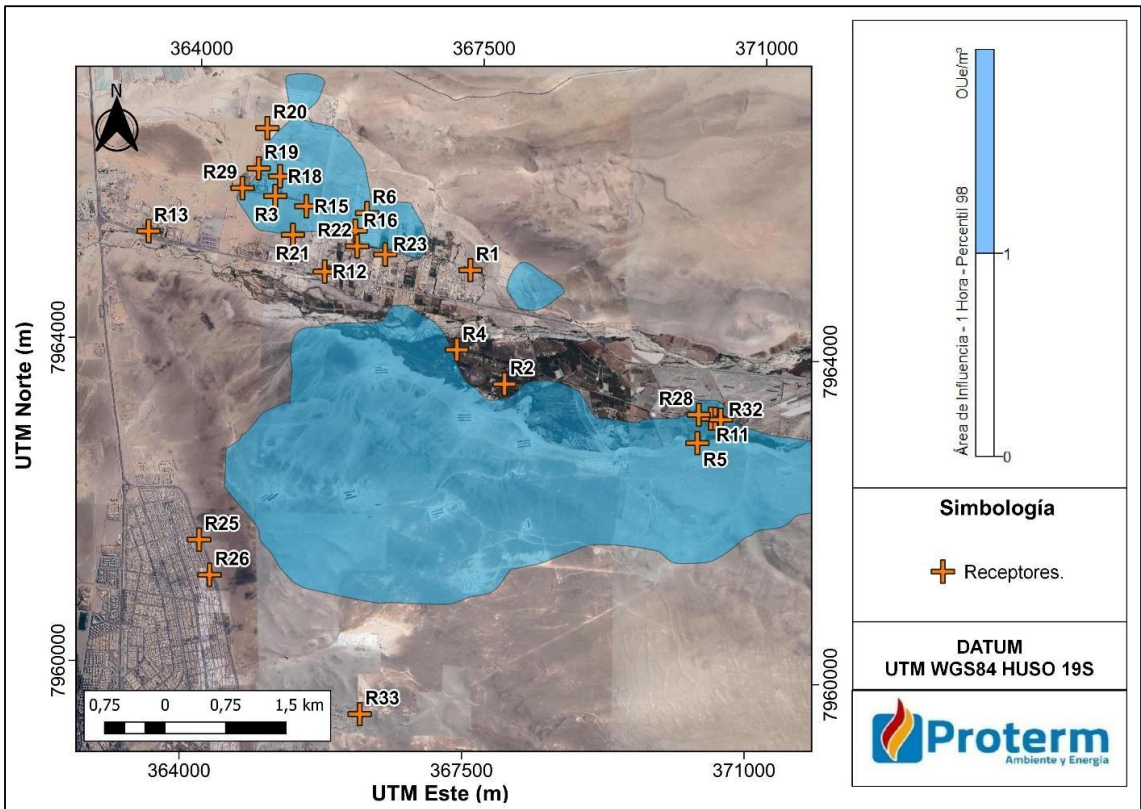


Ilustración 2: Figura N° 17 "Área de influencia - Escenario Sin Proyecto - Imagen 1"-
Fuente: Anexo 9 del Informe de Efectos (p. 44).

118. Finalmente, se hace presente que la SMA en la Resolución Rechaza PDC **intenta hacer ver que el umbral 1 UOE determinaría que existe riesgo a la salud de la población, pero aquello no es correcto.**
119. El análisis de riesgo se hace en relación a la normativa de referencia utilizada y al D.S. 594/1999 (como un elemento adicional).
120. En consecuencia, ATSA sí ocupó el umbral 1 UOE para el análisis de efectos, pero aquel límite **no constituye un riesgo a la salud de la población per se.**
121. La SMA no puede pretender que mi representada realice un estudio para **levantar una línea de base y que luego lo presente como un análisis de “efectos de la infracción imputada”.**
122. Se debe recordar que esta parte, en esta materia, reconoció los siguientes efectos:
- a. En el PDC refundido reconoció lo siguiente: *“De acuerdo al Estudio para la Determinación de Efectos en procedimiento Rol D-38-2023, SMA, adjunto en Anexo 1 de esta presentación, los efectos sintéticamente establecidos son: 1. Vulneración al sistema legal ambiental y del consecuente seguimiento que la Superintendencia del Medio Ambiente pudo haber efectuado a las variables ambientales evaluadas oportunamente en una Resolución de Calificación Ambiental. 2. Potencial afectación de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos cercanos al emplazamiento de las unidades productivas de*

Agrícola Tarapacá, dado que las emisiones odoríferas generadas por la operación de los galpones pudieran generar molestias, particularmente en el receptor R17, por las razones descritas en el Anexo 1 de esta presentación. Sin perjuicio de lo anterior, se descartan efectos asociados a la salud de la población, dado que los valores de amoníaco calculados por la consultora Mejores Prácticas, a partir de los datos de olores medidos por Proterm en el año 2022, en las tres Unidades productivas, así como las concentraciones de amoníaco al interior de los galpones medidas por el área de Prevención de Riesgos de la empresa, arrojaron valores significativamente menores a los señalados en la normativa utilizada, que establece los límites que pueden afectar la salud humana (DS 594)”.

- b. Luego, mediante presentación de fecha 13 de septiembre de 2025, se hizo un téngase presente donde, para efectos del recurso de protección esta parte indicó lo siguiente: *“Teniendo presente lo resuelto por la SMA al momento de rechazar el PdC y no aportando mi representada en esta instancia nuevos antecedentes técnicos adicionales que permitan desvirtuar los efectos negativos caracterizados en la formulación de cargos, mi representada, solo en el marco del recurso de reposición interpuesto por el rechazo del PdC ATSA, procede a reconocer los efectos imputados por la SMA en la formulación de cargos”.* El reconocimiento anterior solo se hizo en el contexto del recurso de reposición y por una razón muy sencilla: cualquier efecto que haya sido esbozado (no probado) por la SMA, se aborda completamente con las mejoras operacionales y el importante ajuste operacional que ofreció esta parte, lo cual involucró despoblamiento y dejar de operar varios pabellones.

123. En ese contexto, la SMA no analizó la suficiencia de las mejoras operacionales ofrecidas ni el importante ajuste operacional, por lo que su rechazo del PDC, sobre la base de peticiones impropias de análisis de efectos, resulta absolutamente desproporcionado e infundado.

124. **¿Qué pretende la SMA con obligar a mi representada a llevar el análisis de efectos a un extremo innecesario, si las acciones ofrecidas son idóneas para poder enfrentar todos los problemas que podrían estar asociados a la infracción de elusión?**

125. Ese justamente es el problema que esta parte estima que S.S. Ilustre debe corregir: el criterio de integridad y eficacia exige que el análisis de efectos sea razonable y que busque enfrentar la situación contingente que generan los efectos de las infracciones, pero no puede pretender que esos “informes de efectos” lleguen a transformarse en escenarios que reemplacen o repliquen la evaluación ambiental, porque eso llevaría a desnaturalizar la tramitación de un PDC y a transformar un estudio de efectos de infracciones, en un análisis de impactos ambientales con una lógica de evaluación.

126. En este caso se ingresará al SEIA vía EIA, se propuso un ajuste operacional importante que involucró despoblamiento y cierre de pabellones, una serie de mejoras operacionales asociadas a todo el proyecto. **¿Amerita rechazar un PDC solo por el afán desmedido y desproporcionado de la SMA sobre el alcance de un informe de efectos? Claramente no.**

127. Sobre este punto, el Ilustre Segundo Tribunal Ambiental ha indicado que *“en el contexto de la aprobación de un PdC, “hacerse cargo de los efectos de la infracción” no significa eliminar todos los espacios de incertidumbre, como lo ha pretendido la SMA en este caso, sino que hacer un análisis razonable que permita descartar que los efectos principales han sido abordados y cubiertos, sin perjuicio que -dadas las herramientas de seguimiento periódico de los PdC y las facultades de la SMA de adoptar medidas en caso de riesgo- la SMA altere la ejecución normal del PdC”*¹⁸ (énfasis agregado).

128. La misma sentencia es enfática en señalar que *“esta confusión conceptual que demuestra la SMA, deriva, previsiblemente al menos en parte, que demorara 3 meses, 3 meses y 5 meses, respectivamente, en revisar cada versión del PdC presentado, ya que -confundiendo su rol- intentó hacer una evaluación ambiental de la propuesta, desnaturalizando ella misma la naturaleza y objetivos de los programas de cumplimiento”*¹⁹ (énfasis agregado).

129. Aquí justamente pasó lo indicado: (i) la SMA confunde su rol e intenta hacer una evaluación ambiental con los análisis de efectos que pide; y, (ii) entre la revisión de la versión refundida del PDC y su rechazo dejó pasar **casi un año**, y luego dejó pasar un **año y medio** en resolver el recurso de reposición.

130. La SMA no puede pretender hacer un “análisis de impactos ambientales”, en el contexto de un PDC que solo analiza los “efectos de la infracción”. Aquello, según lo que ha resuelto la jurisprudencia lleva consigo confundir los conceptos de “impacto” y “efecto”, y además demuestra **un afán de la SMA de hacer una evaluación ambiental paralela al SEIA, la cuál además carece de objeto, porque justamente una acción es el ingreso y tramitación de un EIA.**

(d) La SMA indica que en el Informe de Efectos no se refleja el escenario de la infracción, en los términos imputados por la Formulación de Cargos, sino que la situación de proyectos hipotéticos. Además, se indicó que debía enfatizar el análisis en “el peor escenario”, y que constituyera la situación actual del proyecto, al margen de lo que será sometido a evaluación ambiental. Finalmente, acusa que no se acompañó la información de base del modelo

131. A este respecto, es importante indicar que para la modelación de impacto odorante la SMA no definió cuál es el “peor escenario”, por lo que en el informe de

¹⁸ Ilustre Segundo Tribunal Ambiental, sentencia dictada en causa rol R-160-2017, considerando 133.

¹⁹ Ídem. Considerando 134.

efectos se consideró que este correspondía al escenario “sin proyecto”, que justamente equivale a la situación existente a la época de la Formulación de Cargos.

132. A mayor abundamiento, se modeló con la **totalidad de los pabellones** de todos los sectores, considerando la **máxima capacidad productiva**, considerando además la variación real en diferenciación de ciclos de crianza.

133. En base a lo anterior, existen discrepancias respecto a la cantidad de fuentes incorporadas, ya que las “unidades en infracción” no corresponderían a las unidades de la “situación sin proyecto”. Este hecho se asume en el informe de efectos señalando expresamente que: *“La situación “sin proyecto” corresponde a “valores conservadores, es decir, sobre-estimados, pero para efectos del análisis realizado y son adecuados pues permiten estimar y/o descartar distintos efectos sobre las personas (molestias y/o riesgos sobre la salud)”* (p. 40 Informe de Efectos).

134. La SMA, tanto en la RE 3/2023, en la Resolución Rechaza PDC, y en la Resolución Recurrída, no explica por qué el escenario considerado no constituye el “peor”, lo que en opinión técnica de mi representada y sus consultores sí lo constituye, pues —como se indicó más arriba— se incluyen **todos los pabellones existentes, sin medidas de control**, según se detalla a continuación.

135. En Ponedoras, la situación “con proyecto”²⁰ considera los efectos de las siguientes áreas, representando la peor condición, las que son las mismas que aquellas consideradas en la Formulación de Cargos:

- Galpón 111 A
- Galpón 111 B
- Galpón 111 C
- Galpón 16
- Galpón 17
- Galpón 18

136. En Reproductoras, la situación “sin proyecto” y “con proyecto” son equivalentes, pues no se realizará ningún cambio en la operación actual. Por esta razón, se evaluaron los efectos de las siguientes áreas, representando la peor condición, las que son las mismas que aquellas consideradas en la Formulación de Cargos:

- SPK1
- SPK2
- SPK3
- Sector 101
- Sector 102
- Sector 103
- Sector 104

²⁰ Esa evaluación refleja cabalmente la “peor condición”, con emisiones de entre 51.840 UOe y 136.447 UOe, porque en dichos galpones no se incluyen sistemas de abatimiento y mitigación, porque no era necesario en esta unidad productiva

- Sector 105
- Sector 112
- Sector 113
- Planta incubación (SA)

137. Finalmente, en broiler, la situación “*sin proyecto*” constituye la “*peor condición*” porque no incluye las medidas de control del Proyecto en evaluación ambiental. Por esta razón, se evaluaron los efectos de las siguientes áreas, representando la peor condición, las que son las mismas que aquellas consideradas en la Formulación de Cargos:

- Sector 34
- Sector 36
- Sector 40
- Sector 46
- Sector 47
- Sector 48
- Sector 49
- Sector 50

138. Respecto a la información de base del modelo, esta se presentó en el Anexo 10 del informe de efectos, mediante un link de descarga, según se indicó con anterioridad en esta presentación.

139. Que el informe contenga una modelación adicional (“con proyecto”) no debiera generar un problema. El “Informe de Impacto odorante - Efectos Sinérgicos 2022” era la mejor información disponible al momento de recibir los comentarios al PDC pues, como se indicó antes, en 15 días hábiles para responder las observaciones, no era materialmente posible realizar una nueva modelación. No obstante, en el informe de efectos se señaló expresamente que esta modelación era más conservadora que considerar las unidades que forman parte de la formulación de cargos, permitiendo con ello disipar cualquier duda de la autoridad.

(e) No se analizan otras fuentes de olor identificadas por la SMA, como el transporte de guano y aves muertas a la Planta Estabilizadora y las emisiones de la misma Planta Estabilizadora

140. A este respecto, cabe destacar que las emisiones de olor del transporte de guano y aves muertas hacia la Planta Estabilizadora fueron evaluadas y contenidas en el contexto del proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto “Regularización de Modificaciones y Optimización Planta Faenadora de Aves Arica”, calificado favorablemente mediante RCA 30/2015 de la Comisión de Evaluación de Arica y Parinacota. Los flujos de aves muertas y de guano hacia la Planta Estabilizadora **no se modificaron luego de obtener su calificación ambiental.**

141. A mayor abundamiento, cabe destacar que esta materia no fue observada sino hasta el rechazo del PDC, por lo que mal podría mi representada haberlo aclarado o precisado.

142. Por lo demás, es un ejercicio incorrecto, porque nuevamente demuestra que la SMA está intentado que **se evalúen efectos que van más allá de la infracción.**

(f) La SMA indica que no se justificó por qué no se realizaron nuevas mediciones en condiciones de menor ruido de fondo, considerando adicionalmente que solo se refiere a la unidad productiva Broiler, sin considerar las unidades Ponedoras y Reproductoras

143. En este punto, debemos señalar que hay una interpretación errada por parte de la SMA, ya que se asume que los resultados implican que deben realizarse nuevas mediciones, y **no que los niveles de emisiones de ruido generados por la fuente no son significativos en función del ruido de fondo existente.**

144. A su vez, en Reproductoras y Ponedoras no se presentó la modelación de ruido debido a que este tema no fue comentado ni observado sino hasta el rechazo del PDC, por lo que también mi representada no pudo aclararlo ni precisarlo. En la ronda de observaciones sólo se comentó sobre el tema metodológico del ruido de fondo (ver Resuelvo I.2.d), pero **no realizó ningún cuestionamiento a la ausencia de modelaciones en las unidades productivas Ponedoras y Reproductoras.**

145. De haberse solicitado en la RE 3/2023, se habría acompañado toda la evidencia que sustenta dicha afirmación, pero al no solicitarse, ella no fue acompañada por cuanto mi representada estimó que la autoridad no tenía duda al respecto.

146. Además, para ambas Unidades Productivas (Ponedoras y Reproductoras) se realizó medición de ruido de fondo, lo cual es información pública²¹.

147. De todos modos, en el informe de efectos (sección 5.2.) se indica que no existe superación de los límites máximos establecidos por el D.S. 38/2011 del MMA para el periodo diurno, a excepción de los puntos 16, 17, 19 y 20, los cuales presentan incumplimiento preliminar. Sin embargo, la operación de los distintos planteles no fue perceptible durante la evaluación, por lo que dichas superaciones, se atribuyen a la influencia del ruido de fondo del sector.

148. Para el periodo nocturno, los resultados obtenidos para la operación actual de la fuente emisora, indican que no existe superación de los límites máximos establecidos por el D.S. 38/2011 del MMA, a excepción de los puntos 5, 6, 14, 16, 17 y 19, los cuales presentan incumplimiento preliminar. Sin embargo, de igual forma

²¹ Información disponible en los expedientes respectivos de evaluación ambiental de las Declaraciones de Impacto Ambiental Proyectos Optimización y Mejoramiento de Unidad Productiva Ponedoras y Mejoramiento y Optimización Unidad Productiva Reproductoras.

que para el periodo diurno, la operación de los distintos planteles no fue perceptible durante la evaluación, por lo que estas superaciones se atribuyen a la influencia del ruido de fondo del sector²².

149. Sin perjuicio de lo anterior, los resultados acompañados y descritos en el informe de efectos del PDC refundido, han sido debidamente respaldados y confirmados por la información más actualizada con que cuenta mi representada, en el contexto del EIA que se encuentra actualmente en elaboración, en el marco del PDC.

150. Lo anterior además ha sido confirmado por el estudio de emisión de ruidos presentado en el contexto del EIA “Actualización de los Planteles Avícolas del Valle de Lluta”, y que se acompaña en este escrito. En él no se observa ninguna superación al D.S. N°38/2011 MMA.

151. Por lo anterior, es posible concluir que el fundamento de rechazo del PDC era errado y a lo sumo justificaba una ronda adicional de observaciones.

(g) La SMA indica que no se realizaron predicciones de los niveles de ruido mediante el procedimiento técnico descrito en la norma técnica ISO 9613, por lo que no se ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 19 del DS N°38/2011

152. A este respecto, se debe indicar que hay discrepancias en términos de los receptores considerados debido a que la SMA no aceptó el argumento de que las superaciones de los niveles máximos permitidos para NPS, se atribuyen a la influencia del ruido de fondo del sector, tanto para el periodo diurno, como nocturno. No obstante, esta información sí fue aportada en el informe de efectos.

153. Además, debe considerarse lo indicado anteriormente, en el sentido que la operación de los planteles, excluyendo los ruidos de fondo, dan cumplimiento al D.S. 38/2011, de modo que no es necesario proceder a la determinación de los niveles de ruido mediante las predicciones descritas en la norma técnica ISO 9613.

(h) La SMA está buscando confirmar un riesgo a la salud de las personas, cuando no existen antecedentes para acreditarlo

154. Tal como S.S. Ilustre podrá haber notado, la SMA desde la Formulación de Cargos está haciendo un intento porque se reconozca un riesgo a la salud de las personas. El problema es que los antecedentes lo descartan y, además, si ese riesgo fuera real, ¿qué otra acción esperaba la SMA que se incorporara en el PDC? A juicio de esta parte, tal como se ha reiterado, la propuesta refundida tiene un estándar alto

²² Informe de evaluación normativa ruido y vibraciones, unidad Productiva Broiler. Control Acústico, julio de 2022.

para un cargo de elusión: ingreso al SEIA vía EIA, ajuste operacional con cierre de pabellones y despoblamiento, medidas operacionales para control de emisiones.

155. Sobre este punto, es necesario señalar que la tesis de la SMA fue levantar un riesgo (asociado a impacto significativo para clasificar el cargo de gravísimo) sobre la base de lecturas erradas de ciertas declaraciones de término anticipado del SEIA; de visitas a terreno del SEA que no hicieron ningún tipo de medición real y correcta; y, (iii) antecedentes de las medidas provisionales dictadas que tampoco se dictaron sobre la base mediciones efectivas o modelaciones (porque el objetivo de las medidas era enfrentar una situación de forma preventiva, no levantar impactos significativos).

156. ¿Cuáles fueron las declaraciones de término anticipado y qué muestran realmente?

- a. Respecto al Proyecto "Optimización y Mejoramiento de Unidad Productiva Ponedoras": En la Resolución Exenta N ° 202215101147, de 2022, se funda la declaración de término anticipado en (i) la falta de consideración de la totalidad de las fuentes de olor; (ii) no se justificó el uso de suelo para los efectos de la aplicación de la norma de los Países Bajos; (iii) no se identifica ni describe la emisión de olor generada desde el proceso de transporte y retiro de guano de las aves ponedoras; (iv) el Titular no establece una acción de control de la emisión de olores propiamente tal; (v) no se justifica la evaporación de residuos líquidos producidos por la limpieza de los galpones; y (vi) no se encuentra identificado el ruido generado por las unidades ponedoras desde los respectivos galpones. Todos los anteriores literales son relevantes para descartar un riesgo para la salud de la población, el (v) para descartar un efecto adverso sobre recursos renovables, y el (vi) para descartar una afectación del sistema de vida y costumbre de grupos humanos. En la declaración de término anticipado no se sostiene la existencia de un impacto significativo, sino que se indica que "no permite justificar fundadamente que no se generen los ECC del artículo 11 de la Ley 19.300, por lo que corresponde poner término anticipado al procedimiento de evaluación" (considerando 12).
- b. Respecto al Proyecto "Mejoramiento y Optimización Unidad Productiva Reproductoras": En la Resolución Exenta N° 202215101148, de 2022, se funda la declaración de término anticipado en (i) no se identifica ni describe la forma de abordar la construcción del camino para evacuar los residuos "Guano y Mortalidades"; (ii) no se justifica la evaporación de residuos líquidos producidos por la limpieza de los galpones ni se describen ciertos residuos líquidos; (iii) no se justificó la metodología en la estimación de las fuentes odorantes, el uso de suelo para los efectos de la aplicación de la norma de los Países Bajos, y el sistema de tratamiento de RILES genera fuertes emisiones de olores que no fueron

consideradas, y no se consideran las emisiones de olores por el transporte de residuos; **(iv)** el Titular no establece una acción de control de la emisión de olores propiamente tal; y **(v)** no se encuentra identificado el ruido generado desde los respectivos galpones. Todos los anteriores literales son relevantes para descartar un riesgo para la salud de la población, el (ii) para descartar un efecto adverso sobre recursos renovables, y los (i) y (v) para descartar una afectación del sistema de vida y costumbre de grupos humanos. En la declaración de término anticipado no se sostiene la existencia de un impacto significativo, sino que se indica que *“no permite justificar fundadamente que no se generen los ECC del artículo 11 de la Ley 19.300, por lo que corresponde poner término anticipado al procedimiento de evaluación”* (considerando 12).

- c. Respecto al Proyecto "Optimización y ampliación unidad productiva de Broiler Lluta": En la Resolución Exenta N° 202215101155, rectificadora por la N° 202115101157, ambas de 2022, se funda la declaración de término anticipado en **(i)** no se justifica la evaporación de residuos líquidos; **(ii)** no se identifica ni describen las emisiones de olor generadas desde el transporte de guano y aves muertas desde los diferentes galpones hacia la Planta Estabilizadora; **(iii)** el Titular no establece una acción de control de la emisión de olores propiamente tal; **(iv)** no se encuentra identificado el ruido generado por las aves alojadas en los 80 galpones, emisiones de ruido emitidas por las aves propiamente tal (cacareo de aves); y **(v)** el uso de suelo para los efectos de la aplicación de la norma de los Países Bajos. Todos los anteriores literales son relevantes para descartar un riesgo para la salud de la población, el (i) para descartar un efecto adverso sobre recursos renovables, y el (iv) para descartar una afectación del sistema de vida y costumbre de grupos humanos. En la declaración de término anticipado no se sostiene la existencia de un impacto significativo, sino que se indica que *“no permite justificar fundadamente que no se generen los ECC del artículo 11 de la Ley 19.300, por lo que corresponde poner término anticipado al procedimiento de evaluación”* (considerando 12).

157. Como se puede apreciar, **en ninguna de las mencionadas declaraciones de término anticipado se sostienen que los respectivos proyectos en evaluación hayan ingresado incorrectamente mediante una declaración de impacto ambiental al producir un impacto significativo referido a la salud de las personas**²³.

158. ¿Qué pasa con las “visitas” del SEA? Tampoco es plausible extraer dicha conclusión de las visitas en terreno efectuadas por funcionarios del SEA o de los pronunciamientos de los distintos organismos del Estado con competencia

²³ Al efecto, el artículo 18 bis de la LBGMA permite declarar el término anticipado de una declaración de impacto ambiental *“si el respectivo proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental”*, lo cual no ocurrió en ningún caso. Al contrario, la declaración se funda en la causal de falta de información relevante o esencial que no puede ser subsanada.

ambiental, dado que estos fueron luego ponderados por la Dirección Regional del SEA de Arica, quien **únicamente estimó que había una falta de información relevante y esencial, mas no que del mérito de la evaluación se hubiere acreditado un impacto significativo que obligara a ingresar el proyecto mediante un EIA, por impactos en la salud de las personas.**

159. En ese contexto, es necesario hacer presente que en el Ordinario N° 202215102115, de fecha 03 de octubre de 2022, dicha Dirección Regional informó a la SMA lo siguiente:

*“Por último, es menester de esta Dirección Regional informar que, en contexto de la evaluación ambiental de los Proyectos en cuestión, se pudo constatar en el marco de las reuniones realizadas en virtud del artículo 86 a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, reiteradas denuncias y reclamos respecto a **olores, vectores y ruidos** en el área de emplazamiento de las unidades productivas del Titular. Lo anterior lo hacemos saber ya que se trata de población sensible (adultos mayores y niños, niñas y adolescentes), en donde el equipo de esta Dirección Regional en múltiples salidas a terreno pudo recopilar antecedentes que permitieron constatar impactos de significancia al medio humano, en los términos de magnitud y duración derivados de las obras y actividades del proyecto, estos efectos adversos dicen relación con graves riesgos a la salud de la población en lo que respecta a la interrupción sistemática y sostenida en el tiempo de los horarios de descanso, presencia de olores (guano) al interior de los hogares de los GH y GHPPI que habitan en el área de influencia y vectores tales como moscas y roedores, impactos que se encuentran presentes durante todo el año con especial intensidad en los meses de veranos, que para los grupos humanos comprenden de la fecha de Octubre al mes de Mayo. Esto se indica con máxima preocupación en orden a la relevancia de las garantías fundamentales que se denuncian -integridad física y psíquica y derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación- denuncias que han sido recepcionadas por este servicio en el marco de la evaluación, como también en denuncias realizadas a la Seremi de Salud, SAG y SMA. Las actas del subproceso del artículo 86 se encuentran públicas en los respectivos expedientes del proyecto”.*

160. Si bien no negamos que lo anterior pueda constituir un **indicio** que se deba tener en consideración para los efectos de la Formulación de Cargos y los análisis que debe efectuar el Titular en el marco de la presentación de su PDC, de su propio tenor se desprende que **no son antecedentes con un rigor científico ni el uso de una metodología validada que permita sostener la presencia de un impacto significativo, considerando que las conclusiones se sustentan en denuncias y visitas en terreno sin contar con equipamiento necesario para efectuar muestras o realizar análisis.**

161. Finalmente, en lo que dice relación con los antecedentes tenidos a la vista al momento de dictar la Resolución Exenta N° 310, de fecha 15 de febrero de 2023, de la SMA, que ordenó medidas provisionales pre procedimentales en contra de ATSA,

reiteramos que estos constituyen **indicios** de efectos negativos, mas no puede pretenderse constituirlos en plena prueba excluyente. Al efecto, las actividades de fiscalización en terreno por parte de funcionarios de la SMA en las instalaciones del Valle Lluta no se ejecutaron con equipamiento adecuado ni siguiendo una metodología científica validada para levantar un riesgo asociado a un impacto significativo en la salud de las personas.

162. En consecuencia, lo que hay detrás, es que la SMA da por acreditado la existencia de un riesgo a la salud de la población, obligando a ATSA a simplemente caracterizarlo.

E. INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE CONTRADICTORIEDAD E IGUALDAD ANTE LA LEY

163. Adicionalmente, cabe hacer presente la existencia de un vicio asociado a la infracción al principio de contradictoriedad en orden a que la SMA no explica ni justifica por qué procedió a rechazar derechamente el PDC y no se otorgó una ronda adicional de observaciones, **considerando que estaba levantando asuntos nuevos.**

164. Esta parte conoce perfectamente que la jurisprudencia ha indicado que las observaciones no son trámites obligatorios, pero si la SMA funda el rechazo del PDC en argumentos que solo son puestos en conocimiento del titular en dicho rechazo, no se da la oportunidad para poder entregar una respuesta al respecto.

165. En ese sentido, **el estándar debería exigir que en la primera ronda de observaciones la SMA exija todo lo que espera del caso para poder dar una respuesta. Evidentemente pueden aparecer “temas nuevos”, el punto es que aquello debería traducirse en otra ronda de observaciones, y no es un insumo para rechazar.**

166. Al respecto, el artículo 17 literal g) de la mencionada ley dispone que las personas, en sus relaciones con la Administración, tiene derecho a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

167. En el presente caso se observa un vicio, de carácter esencial y que causa perjuicio a ATSA, en los términos del artículo 13 inciso 3º de la LBPA, debido a que en la Resolución Rechaza PDC se exponen *nuevas* observaciones a las planteadas por parte de la SMA al dictarse la RE 3/2023. Por lo anterior, se privó a mi representada del derecho a dar respuesta a dichos puntos.

168. Esto, supone una infracción a los artículos 10 y 41, de la LBPA, ya que impidió a mi representada utilizar de manera adecuada los antecedentes expuestos por la SMA, para efectuar los análisis de la manera que requería la Autoridad. Lo anterior, es consistente con la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que reconoce que

la infracción al principio de contradictoriedad puede viciar los actos administrativos²⁴.

169. ¿Cuáles fueron los “nuevos puntos” que la SMA solo indicó en la Resolución Rechaza PDC?

- a. En la RE 3/2023 se observó que *“los planteles avícolas pueden emanar otro tipo de gases además del Amoniaco, generando un olor de tipo compuesto que corresponde ser analizado en su conjunto, mediante modelación de olores”*. Por lo tanto, no se solicitó expresamente **incluir gases en el análisis** sino basar el descarte de efectos en la salud de la población **en la modelación de olores**, lo cual se hizo según se explicó antes. Por lo anterior, la observación de evaluar los efectos del azufre total reducido y sulfuro de hidrógeno no se encontraba expresa ni tácitamente incorporada en la observación original.
- b. La SMA reprocha en la Resolución Rechaza PDC que *“el Informe de efectos negativos presentado por la empresa identifica como fuente de emisión de olores a tres unidades productivas: Unidad Ponedoras, Unidad Reproductoras y Unidad Broiler. Sin embargo, no analiza la emisión de olores generada desde otras fuentes de olor identificadas por esta SMA, que forman parte del proceso productivo del proyecto, como la emisión de olores producida directamente por el transporte de guano y aves muertas hacia la Planta Estabilizadora, ni tampoco la emisión de olores producida por la misma Planta Estabilizadora de propiedad de la empresa”*. Mas, lo anterior no constituye una observación de la Autoridad Fiscalizadora en el marco de la elaboración del PDC, sino que fue una observación efectuada por la Dirección Regional del SEA de la Región de Arica y Parinacota de las 3 DIAs ingresadas el año 2022 al SEIA.
- c. Las emisiones de olor del transporte de guano y aves muertas hacia la Planta Estabilizadora fueron evaluadas en el proceso de evaluación ambiental del proyecto *“Regularización de Modificaciones y Optimización Planta Faenadora de Aves Arica”* y aprobados mediante Res. Ex. 0030, del 26 de octubre de 2015, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Arica y Parinacota. Este comentario no formó parte de la RE 3/2023.
- d. No se presentaron los certificados de medición de emisiones de olor de las fuentes (olfatometría dinámica), por cuanto dichos antecedentes no fueron solicitados por la SMA.
- e. En la Resolución Rechaza PDC se cuestiona que *“las mediciones acompañadas, nuevamente corresponden a las mediciones de marzo de 2022*

²⁴ Rol 27821-2016: Importadora y Comercializadora Floka Limitada con Servicio de Evaluación Ambiental (7 de marzo de 2017), <https://juris.pjud.cl/busqueda/u?s17y> considerando H.

presentadas en el PDC N° 1, sin explicitarse por qué no se realizaron nuevas mediciones en condiciones de menor ruido de fondo.”. Este tema no fue observado en la RE 3/2023, por lo que también resulta extemporáneo. En dicha Resolución, sólo se comentó sobre el tema metodológico del ruido de fondo, pero no realizó ningún cuestionamiento a la ausencia de modelaciones en las unidades productivas Ponedoras y Reproductoras.

- f. Respecto al numeral 33.1, se cuestiona que las mediciones se hayan hecho entre enero y julio de 2022, de manera anterior a la Formulación de Cargos. Sin embargo, esto no debería generar controversia, ya que la Formulación de Cargos no implica cambios en las condiciones de operación o en las emisiones de olor generadas por el Plantel que supongan el aumento de efectos negativos —al contrario, como hemos señalado, la gestión ambiental en el Valle de Lluta ha mejorado—.

170. Por su parte, la Resolución Recurrida solo indica que *“las materias reprochadas en el rechazo esto es, la insuficiente caracterización de los efectos negativos, la falta de análisis integral del olor compuesto, la omisión de fuentes relevantes de emisión, la utilización de información desactualizada y la ausencia de antecedentes técnicos que permitan verificar el escenario real de la infracción derivan directa y lógicamente de las observaciones formuladas en la Res. Ex. N° 3, las que exigieron expresamente un análisis completo de los efectos negativos generados por la infracción, considerando la situación real de operación y el total de las emisiones asociadas a la infracción. La profundización o explicitación detallada de dichas deficiencias en la Resolución Exenta N° 5 no constituye una nueva observación, sino la constatación fundada, y a mayor abundamiento, de que existía una deficiente descripción de efectos en el PDC Refundido”.*

171. Es decir, para la SMA bastaría indicar observaciones “generales” y luego en la decisión final podría invocar cualquier otra observación “específica” mientras esté bajo el contenido de la “materia general”. Eso no admite análisis, porque le daría el espacio a la SMA de cometer arbitrariedades, ya que podría sacar cualquier tema nuevo bajo esta excusa, impidiendo a un titular poder acoger el requerimiento de la autoridad, o dar la respuesta que corresponde.

172. La SMA debería garantizar en su ronda de observaciones que está comunicando al titular todo lo que espera del PDC y no esperar el rechazo para hacer ese ejercicio mínimo y básico.

173. A mayor abundamiento, el haber rechazado con una ronda de observaciones el PDC de mi representada, se opone a la práctica administrativa de la propia SMA, que **suele otorgar dos o más rondas de observaciones en los PDC que se presentan por cargos de elusión**, según podemos observar a continuación:

Tabla 5: Resumen de muestra de procedimientos sancionatorios por elusión que han presentado un PDC desde el año 2020 a 2023 (elaboración propia).

EXPEDIENTE	RONDA OBSERVACIONES PDC	UNIDAD FISCALIZABLE	ESTADO
D-040-2020	2	Relleno Sanitario Villarrica	PDC en ejecución
D-080-2020	1	Cefas Chile - Colina	PDC en ejecución
D-112-2020	2	Planta Industrial de Jucosol S.A.	PDC en ejecución
D-126-2019	3	Plantel Porcino 10 mil Madres San Agustín del Arbolito	PDC en ejecución
D-118-2020	1	Proyecto de Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa	PDC en ejecución
D-124-2020	1	Sca Chile S.A. - Lampa	PDC en ejecución
D-125-2020	1	Áridos Guerrico	PDC en ejecución
D-118-2021	3	Muelle Punta Caleta	PDC en ejecución
D-187-2021	2	Huevos Agricovial S.A. - San Bernardo	PDC en ejecución
D-232-2021	2	Acopio de Conchas y Planta de Cal Agrícola Chiloé	PDC en ejecución
D-244-2021	3	Planta de Extracción de Áridos Baltierra	PDC en ejecución
D-245-2021	1	Criadero Los Varones	PDC en ejecución
D-264-2021	1	Ch Huilo Huilo	PDC en ejecución
F-040-2021	1	Essal Puerto Varas-Llanquihue	PDC en ejecución
F-089-2021	1	Muelle de Operaciones Naviera Patagonia Sur	PDC en ejecución
D-225-2022	1	Viña y Bodegas de Vino Inversiones y Comercio Ltda.	PDC en ejecución
D-251-2022	2	Planta Bioenergía Molina	PDC en ejecución
F-023-2022	2	Vinos Terra Maule	PDC en ejecución
F-036-2022	2	Cultivos Don Jorge	PDC en ejecución
D-013-2023	2	Cantera Fundo El Pellín Áridos Leon Zavala	PDC en ejecución

174. De la muestra de 20 procedimientos sancionatorios por elusión antes indicados, en 8 de ellos se formularon 2 rondas de observaciones y en 3 procedimientos se generaron 3 rondas. En otras palabras, **en más de la mitad de los casos que hemos detectado en la anterior muestra, se han generado a lo menos dos rondas de observaciones.**

175. En otras palabras, se observa que la SMA se ha alejado de su propia práctica administrativa, en orden a otorgar a lo menos dos rondas de observaciones a los PDC presentados.

176. Lo anterior cobra mayor gravedad cuanto **la SMA dejó pasar casi 1 año entre la primera y única ronda de observaciones y el rechazo del PDC**. ¿No sería lógico que, en todo ese año, la autoridad afinara su solicitud indicando todos los puntos nuevos en una nueva ronda de observaciones? Claramente sí.

177. La circunstancia expuesta anteriormente, en el sentido que la SMA se apartó de un trato en igualdad de condiciones a casos de similar naturaleza constituye, asimismo, una evidente vulneración de los precedentes administrativos, los cuales fijan un parámetro en el actuar de la Administración y generan un deber de actuación coherente con aquella actuación propia anterior²⁵. Asimismo, dichos precedentes enmarcan las legítimas expectativas de los particulares que se buscan acoger a instrumentos de incentivo al cumplimiento en procedimientos administrativos de análoga naturaleza.

178. Tal y como sostiene nuestra doctrina, “[...] *el precedente administrativo es la forma reiterada de aplicar una norma por la Administración. Es el supuesto ya resuelto anteriormente en un caso similar [...]*”²⁶, afirmándose que para que tenga relevancia jurídica aquella actuación pasada de la Administración, debe condicionar sus actuaciones presentes exigiéndole un contenido similar para casos similares. Además, el mismo autor señala que “[...] *la doctrina del precedente constituye un control de la discrecionalidad, pues a través de ella la Administración se autolimita en un determinado sentido, pues se le exige cierta uniformidad en sus criterios y actuaciones, utilizando como título de justificación la aplicación del principio de igualdad como medio de control de medidas arbitrarias [...]*”²⁷.

179. En síntesis, se observa que se ha vulnerado el principio de contradictoriedad e igualdad ante la ley, dado que en la Resolución Rechaza PDC se han formulado objeciones al PDC que no fueron incluidas en la RE 3/2023.

²⁵ Jorge Bermúdez Soto, *Derecho administrativo general*, 3ª edición actualizada (Legal Publishing Chile, 2014), 114.

²⁶ Luis Cordero Vega, *Lecciones de Derecho Administrativo*, 1ª edición (Legal Publishing Chile, 2015), 168.

²⁷ Cordero Vega, *Lecciones de Derecho Administrativo*, 168.

V. CONCLUSIONES

180. Para esta parte es claro que el presente reclamo debe ser acogido en todas sus partes, toda vez que:

- a. Existen demoras injustificadas en este procedimiento que ameritan la aplicación de la figura del decaimiento o imposibilidad material de continuar con el procedimiento sancionatorio.
- b. El PDC de mi representada cumple con los requisitos de integridad, eficacia y verificabilidad contenidos en el artículo 9º del RPDC. En efecto es un programa integral que enfrenta completamente la infracción de elusión imputada, toda vez que ofrece ingresar al SEIA vía EIA; compromete un ajuste operacional importante, lo que ha involucrado el despoblamiento y cierre de pabellones, ejecutado hace casi 18 meses atrás; ha presentado una serie de mejoras operacionales que aplican a todo el proyecto y no solo a las ampliaciones que son parte de la imputación.
- c. La decisión de la SMA en la Resolución Recurrida que confirma el rechazo del PDC, hace una lectura incorrecta e ilegal de criterio de integridad y eficacia.
- d. Tal como S.S. Ilustre conoce, esos requisitos exigen que el análisis de efectos sea razonable y que busque enfrentar la situación contingente que generan los efectos de las infracciones, pero la SMA no puede pretender que esos “informes de efectos” lleguen a transformarse en escenarios que reemplacen o repliquen la evaluación ambiental, porque eso llevaría a desnaturalizar la tramitación de un PDC, y a transformar un estudio de “efectos de infracciones”, en un “análisis de impactos ambientales” con una lógica de evaluación.
- e. En ese sentido, quedó demostrado que la SMA exige considerar efectos que van más allá de la infracción, olvidando que la imputación alcanza únicamente a ciertas ampliaciones, y no todo el proyecto, el cual cuenta con instalaciones con RCA y otras previas al SEIA. Exigir análisis de efectos más allá de la infracción, es derechamente ir en contra de la normativa vigente. En este caso, la SMA espera que se analicen los efectos de “todo el proyecto” y no solo de “la infracción imputada”.
- f. Quedó demostrado que la SMA cometió una serie de errores al levantar cuestionamientos sobre los informes de efectos presentados por ATSA; y,

- g. También quedó demostrado que se infringió el principio de contradictoriedad, toda vez que la SMA fundó su rechazo del PDC en motivos distintos a las únicas observaciones realizadas, sin otorgar a mi representada la oportunidad de salvar dichas materias. En este sentido, esta parte tiene pleno conocimiento que las rondas de observaciones no son una exigencia legal, pero sí una práctica que siempre realiza la SMA. En ese contexto, un estándar básico exigiría que la autoridad exprese todas sus exigencias del caso de una sola vez y de forma clara. Evidentemente pueden aparecer “nuevos asuntos o exigencias” que estime el servicio, pero justamente ello amerita que se emita otra ronda de observaciones, porque de lo contrario ocurre lo que pasó en este caso: un titular que tuvo que esperar casi un año desde que presentó su PDC refundido, para enterarse en la decisión de rechazo del programa que la SMA tenía nuevas exigencias sobre el mismo.

POR TANTO, en atención al mérito de lo expuesto, y de lo establecido en el artículo 17, N°3, de la Ley N°20.600, y de las demás normas aplicables;

SOLICITO A S.S. ILUSTRE, admitir a tramitación la presente reclamación en contra de la Resolución Exenta N°7/Rol D-038-2023, de fecha 30 de enero de 2026, de la Superintendencia del Medio Ambiente y, previa tramitación legal, acogerla en todas sus partes declarando su ilegalidad, dejándola sin efecto y ordenando a la SMA acoger el recurso de reposición interpuesto y con ello aprobar el PDC refundido o, en su defecto, formular una nueva ronda de observaciones, todo lo anterior con expresa condena en costas de la reclamada.

PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS.

En este acto vengo en acompañar los siguientes documentos, con citación:

1. Informe de Evaluación Normativa Ruido y Vibraciones. Operación Actual Planteles Avícolas del Valle de Lluta comuna de Arica, región de Arica y Parinacota, preparado por Control Acústico (abril 2025).
2. Copia de escritura pública otorgada con fecha 25 de agosto de 2025 en la notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery (personería).

POR TANTO,

SOLICITO A S.S. ILUSTRE, tenerlos por acompañados.

SEGUNDO OTROSÍ: PERSONERÍA.

Mi personería para representar a Agrícola Tarapacá S.A. consta en escritura pública otorgada con fecha 25 de agosto de 2025 en la notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, cuya copia acompaño en el primer otrosí de esta presentación.

POR TANTO,

SOLICITO A S.S. ILUSTRE, tenerlo presente.

TERCER OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER.

Por este acto, designo como abogado patrocinante a don Andrés Sáez Astaburuaga, cédula nacional de identidad número 15.381.519-4, domiciliado para estos efectos en Isidora Goyenechea N°3477, piso 14, Las Condes, y que firma el presente escrito en señal de aceptación.

POR TANTO,

SOLICITO A S.S. ILUSTRE, tenerlo presente.

CUARTO OTROSÍ: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.

De conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°20.600, solicito a S.S. Ilustre que las resoluciones que se dicten en el presente procedimiento se me notifiquen a las siguientes casillas electrónicas: jvillar@ariztia.com, alara@ariztia.com, lorellana@msya.cl, y asaez@msya.cl.

POR TANTO,

SOLICITO A S.S. ILUSTRE, acceder a lo solicitado.